ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আত-তাফসীর বিভাগ ২য় পর্ব

তাফসীর ৫ম পত্র: আহকামুল কুরআন

ক-বিভাগ : مجموعة (أ)

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

سورة المائدة

باب في عقود الجاهلية وعقود الاسلام

প্রশ্ন : ১৯। আয়াত নং ১ :

١٩ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود -(الف) ما المراد بالعقود؟ ما حكم الوفاء بالعقود في الشريعة الاسلامية؟ بين - (ب) هل يدخل في العقود كل عقد شرعى بين العبد وربه او بين الناس بعضهم مع بعض؟ بين -(ج) ما الفرق بين عقود الجاهلية وعقود الاسلام؟

باب في شرط الذكاة

প্রশ্ন : ২০। আয়াত নং ৩ :

٢٠ -قوله تعالى : الا ما ذكيتم - (الف) فسر قوله تعالى "الا ما ذكيتم - "(ب) ما المقصود بشرط الذكاة الذى ذكره الامام الجصاص في تفسيره لهذه الاية؟ بين مفصلا-

باب تزوج الكتابيات

প্রশ্ন : ২১। আয়াত নং ৫ :

٢١ -قوله تعالى : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم -(الف) فسر قوله تعالى "والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم"؟ (ب) ما هى شروط صحة الزواج من الكتابية حسب تفسير الجصاص؟

باب الطهارة للصلوة

প্রশ্ন : ২২। আয়াত নং ৬ :

٢٢ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ... الاية -(الف) ما معنى الطهارة؟ و كم قسما لها؟ اوضح العلاقة بين الطهارة البدنية والروحانية كما تستفاد من هذه الاية -(ب) ما المراد بالمسح؟ بين الفرق بين المسح والغسل؟ ومتى يجوز المسح على الرأس والقدمين؟ (ج) ما هى الاختلافات بين غسل الرجلين ومسحهما كما ورد فى تفسير الجصاص؟

باب الوضوء بغير نية

প্রশ্ন : ২৩। আয়াত নং ৬ :

٢٣ -قوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم -(الف) ما معنى الوضوء وما شروط صحته؟ بين مع ذكر نواقض الوضوء -(ب) هل النية شرط للوضوء؟ بين اختلاف العلماء فيه -(ج) هل يشمل غسل الوجه في الوضوء جميع الاجزاء او فقط جزءا محددا من الوجه حسب تفسير الجصاص؟ (د) هل يعتبر تخليل اللحية واجبا عند غسل الوجه وفقا لتفسير الجصاص؟

باب التيمم

প্রশ্ন : ২৪। আয়াত নং ৬ :

٢٤ -قوله تعالى : وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء -(الف) ما معنى التيمم؟ وما حكمه؟ بين مدللا -(ب) ما هى الحالات التى يجوز فيها التيمم بدلا من الوضوء او الغسل؟ (ج) هل يجوز التيمم فى حال عدم وجود الماء؟ وما الشروط التى وضعها الامام الجصاص؟ (د) هل يجوز التيمم بالتراب او اى مادة اخرى غير التراب؟

باب القيام بالشهادة والعدل

প্রশ্ন : ২৫। আয়াত নং ৮ :

٢٥ -قوله تعالى : يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط -(الف) انكر معنى الشهادة و اثرها على سلوك المؤمن فى المجتمع -(ب) هل يشمل الامر بالعدل والشهادة كل انواع المعاملات والقضايا، ام هو مخصوص ببعض القضايا؟ بين مدللا-

باب قطع السارق

প্রশ্ন : ২৬। আয়াত নং ৩৮ :

٢٦ -قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما - (الف) ما معنى السرقة؟ ما هي شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام؟ بين مدللا -(ب) ما معنى العقوبة فى الشريعة الاسلامية؟ ثم بين اقسامها مفصلا-

باب تحريم الخمر

প্রশ্ন : ২৭। আয়াত নং ৯০ :

٢٧ -قوله تعالى : انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه -(الف) بين المقصود بالخمر والميسر والانصاب والازلام فى ضوء احكام القرآن - (ب) اكتب معنى الخمر مع بيان اثرها على العقل والدين والمجتمع - ثم بين حكمة تحريم الخمر كما ذكرتها النصوص الشرعية وتفسير الجصاص -(ج) اذكر المراحل لتحريم الخمر مع ذكر الايات الكريمة-

باب صيد البحر

প্রশ্ন : ২৮। আয়াত নং ৯৬ :

٢٨ -قوله تعالى : احل لكم صيد البحر - (الف) بين المقصود بكل من صيد البحر و طعامه فى ضوء اقوال الفقهاء وتفسير الجصاص -(ب) ما الحكم الشرعي فى اكل الميتة من البحر؟ هل يشترط الذكاة فى حيوان البحر؟ بين راى الجصاص وادلة الفقهاء فى ذلك -(ج) ما الفرق بين صيد البحر وصيد البر فى احكام الاحرام؟ اوضح لماذا اباح الله صيد البحر للمحرم وحرم عليه صيد البر مستدلا بالايات-

প্রশ্ন ১৯ : 'উকুদ' বা চুক্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং জাহেলি ও ইসলামি চুক্তির পার্থক্য।

(قوله تعالى : يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود -١٩)

প্রশ্ন-১৯ (ক) : 'উকুদ'-এর অর্থ কী? ইসলামি শরিয়তে চুক্তি পূর্ণ করার হুকুম বিস্তারিত আলোচনা করো।

(الف) ما المراد بالعقود؟ ما حكم الوفاء بالعقود في الشريعة الاسلامية؟ بين -

ভূমিকা (مقدمة): মানবজীবনের স্থায়িত্ব, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তি হলো প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও চুক্তি পালন। ইসলামি শরিয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সূরা আল-মায়েদা মাদানি সূরাগুলোর অন্যতম এবং এতে বহু আহকাম ও বিধান বর্ণিত হয়েছে। এই সূরার একেবারে শুরুতেই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে তাদের কৃত যাবতীয় চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফি ফিকহের অন্যতম ভাষ্যকার ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে চুক্তির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ এবং অপরিহার্যতা নিয়ে তাত্ত্বিক ও ফিকহী আলোচনা করেছেন।

'উকুদ'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ (معنى العقود):

১. আভিধানিক অর্থ (المعنى اللغوي): 'উকুদ' (الْعُقُود) শব্দটি আরবি 'আকদ' (عَقْد)-এর বহুবচন। আরবি অভিধান বা লুগাতের পরিভাষায় এর অর্থ হলো— গিরা দেওয়া, গিট দেওয়া, শক্ত করে বাঁধা বা কোনো কিছুকে সুদৃঢ় করা। যেমন আরবিতে বলা হয়: **(عَقَدَ الْحَبْلَ)** অর্থাৎ "সে রশিতে গিট দিয়েছে।" রূপক অর্থে 'আকদ' শব্দটি প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, চুক্তি বা দৃঢ় সংকল্পের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ, গিট যেমন রশিকে শক্ত করে, তেমনি প্রতিশ্রুতি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে শক্ত করে।

২. পারিভাষিক অর্থ (المعنى الاصطلاحي): ইসলামি শরিয়ত ও ফিকহের পরিভাষায়, দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করা এবং তা পালন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে 'আকদ' বা চুক্তি বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, 'আকদ' হলো এমন বিষয় যা মানুষ নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়, চাই তা আল্লাহর সাথে হোক বা মানুষের সাথে। তিনি

বলেন: **(العقد هو إلزام الشيء والتزامه)** অর্থাৎ, "কোনো বিষয়কে নিজের ওপর অপরিহার্য করে নেওয়া এবং অন্যের ওপর অপরিহার্য করা।"

আয়াতের তাফসির ও হুকুম: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।" (সূরা মায়েদা: ১)

১. চুক্তি পূরণের হুকুম (الحكم الشرعي): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াতে **(أَوْفُوا)** শব্দটি 'আমর' বা নির্দেশের সিগাহ (Imperative Mood)। উসুলুল ফিকহের সর্বসম্মত নিয়ম হলো—**(الأمر للوجوب)** অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশ সাধারণত 'উজুব' বা আবশ্যকতার জন্য আসে, যদি না অন্য কোনো দলিল তা নফল প্রমাণ করে। সুতরাং, শরিয়তসম্মত যেকোনো চুক্তি বা অঙ্গীকার পূর্ণ করা মুমিনের ওপর **ফরজ (Farz)**। তা ভঙ্গ করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

২. ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, কাতাদা (রহ.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণের মতে, এখানে 'উকুদ' শব্দটি 'আম' বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি নির্দিষ্ট কোনো এক প্রকার চুক্তির জন্য খাস নয়। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর যেসব ফরজ-ওয়াজিব নির্ধারণ করেছেন (যেমন নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম মেনে চলা) এবং বান্দা নিজেদের মধ্যে যেসব চুক্তি করে (যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, শপথ)—সবই এই আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম জাসসাস (রহ.) লেখেন: **(وَالْأَمْرُ بِالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ يَقْتَضِي إِلْزَامَ الْقِيَامِ بِمُوجَبِهَا)** "চুক্তি পূর্ণ করার আদেশ দাবি করে যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য।"

চুক্তি পূর্ণ করার গুরুত্ব (আয়াত ও হাদিসের আলোকে): চুক্তি ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত। হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন: **(أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ... وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ)** "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক... (তন্মধ্যে একটি হলো) যখন সে কোনো অঙ্গীকার করে, তখন তা ভঙ্গ করে।" (বুখারি ও মুসলিম) অন্য হাদিসে এসেছে: **(لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ)** "যার অঙ্গীকারের ঠিক নেই, তার দ্বীন নেই।" (মুসনাদে আহমদ)

সুতরাং, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তিও রক্ষা করা ফরজ। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, চুক্তি বাতিল করার মতো কোনো কারণ না পাওয়া গেলে তা একতরফাভাবে বাতিল করা জায়েজ নয়।

প্রশ্ন-১৯ (খ) : বান্দা ও রবের মধ্যকার চুক্তি এবং মানুষের পারস্পরিক চুক্তি কি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত? বিস্তারিত বর্ণনা করো।

(ب) هل يدخل في العقود كل عقد شرعى بين العبد وربه او بين الناس بعضهم مع بعض؟ بين-

চুক্তির ব্যাপকতা (شمولية العقود): সূরা মায়েদার ১ নং আয়াতে উল্লিখিত 'উকুদ' শব্দটি কি নির্দিষ্ট কোনো চুক্তির জন্য খাস, নাকি সব ধরনের চুক্তির জন্য ব্যাপক? এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) অত্যন্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, শব্দগতভাবে এবং অর্থগতভাবে এই আয়াতটি ব্যাপক। এর মধ্যে মৌলিকভাবে তিন ধরনের চুক্তি অন্তর্ভুক্ত:

১. আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার চুক্তি (العقد بين العبد وربه): এটি মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এর আবার দুটি দিক রয়েছে:

- **ঈমানের চুক্তি (عقد الإيمان):** মানুষ সৃষ্টির শুরুতে 'আলমে আরওয়াহ' বা রুহের জগতে আল্লাহ তায়ালা বনি আদমের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেছিলেন: **(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)** "আমি কি তোমাদের রব নই?" তখন সবাই বলেছিল: **(قَالُوا بَلَى)** "হ্যাঁ, অবশ্যই।" দুনিয়াতে এসে ঈমান আনার মাধ্যমে মুমিন সেই আদি চুক্তির নবায়ন করে। এই চুক্তি অনুযায়ী আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেওয়া এবং শিরক বর্জন করা প্রতিটি মানুষের ওপর ফরজ।

- **আহকাম পালনের চুক্তি (عقد التزام الأحكام):** আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেসব হালাল ও হারামের বিধান দিয়েছেন, তা মেনে নেওয়া। লক্ষণীয় বিষয় হলো, আয়াতে **(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)** বলার পরপরই আল্লাহ হালাল পশুর বিবরণ দিয়েছেন **(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ)**। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই ধারাবাহিকতা ইঙ্গিত করে যে, শরিয়তের হালাল-হারামের বিধান মানাও এই চুক্তির অংশ। যে ব্যক্তি হালালকে হারাম করল বা হারামকে হালাল করল, সে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল।

তিনি বলেন: (عُقُودُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ : هِيَ مَا أَلْزَمَهُمْ مِنْ فَرَائِضِهِ وَحُدُودِهِ) "বান্দার ওপর আল্লাহর চুক্তি হলো—তিনি যেসব ফরজ ও হুদুদ আবশ্যক করেছেন।"

২. মানুষের পারস্পরিক চুক্তি (العقد بين الناس): সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে মানুষ একে অপরের সাথে যেসব লেনদেন করে, তা-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন:

- **ক্রয়-বিক্রয় (عقد البيع):** ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্যের মান ও মূল্যের ব্যাপারে যে সম্মতি দেয়, তা রক্ষা করা ওয়াজিব। পণ্যে ভেজাল দেওয়া বা ওজনে কম দেওয়া চুক্তিভঙ্গের শামিল।

- **বিবাহ (عقد النكاح):** বিবাহ একটি পবিত্র ও দৃঢ় চুক্তি। কুরআনে একে (مِيثَاقًا غَلِيظًا) বা 'সুদৃঢ় অঙ্গীকার' বলা হয়েছে। মোহরানা পরিশোধ, স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং দাম্পত্য অধিকার আদায় করা এই চুক্তির দাবি। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়, যা একটি মহান চুক্তি।

- **শ্রম ও চাকরি (الإجارة):** মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে নির্ধারিত বেতন ও সময়ের চুক্তি। কাজ না করে বেতন নেওয়া বা কাজ করিয়ে বেতন না দেওয়া—উভয়টিই এই আয়াতের লঙ্ঘন।

- **রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি (العهود السياسية):** অমুসলিমদের সাথে সন্ধি বা শান্তি চুক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

৩. নিজের নফসের সাথে চুক্তি (العقد مع النفس): মানুষ কখনো কখনো নিজের ওপর এমন কিছু আবশ্যক করে নেয় যা শরিয়তে আগে আবশ্যক ছিল না। যেমন—

- **মানত (النذر):** যদি কেউ আল্লাহর নামে মানত করে যে "আমি সুস্থ হলে রোজা রাখব", তবে তা পূর্ণ করা এই আয়াতের হুকুম অনুযায়ী ফরজ হয়ে যায়।

- **কসম (اليمين):** কসম খাওয়াও এক প্রকার চুক্তি। কসম করলে তা রক্ষা করা ওয়াজিব।

সিদ্ধান্ত: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, যে চুক্তি শরিয়ত বিরোধী নয় (যেমন—সুদ বা পাপ কাজের চুক্তি ছাড়া), তার সবগুলোই এই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা শর্তহীনভাবে 'উকুদ' পূর্ণ করতে বলেছেন, তাই বৈধ সব চুক্তিই এর আওতায় পড়ে। তিনি বলেন: **(فَكُلُّ عَقْدٍ عَقَدَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ وَمِمَّا أَبَاحَهُ لَهُ فَوَفَاؤُهُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ)** "মানুষ নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের বা বৈধ কোনো বিষয়ে যে চুক্তিই করে, তা পূর্ণ করা তার ওপর ওয়াজিব।"

প্রশ্ন-১৯ (গ) : জাহেলি যুগের চুক্তি ও ইসলামি চুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

(ج) ما الفرق بين عقود الجاهلية وعقود الاسلام؟

প্রেক্ষাপট: ইসলাম-পূর্ব জাহেলি যুগে আরবরা বিভিন্ন ধরনের চুক্তি করত। ইসলাম আসার পর সেগুলোর কিছু সংস্কার করা হয়, কিছু বহাল রাখা হয় এবং কিছু বাতিল করা হয়। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে জাহেলি ও ইসলামি চুক্তির মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

জাহেলি ও ইসলামি চুক্তির পার্থক্য (الفرق بين عقود الجاهلية والإسلام):

১. চুক্তির ভিত্তি ও উদ্দেশ্য:

- **জাহেলি চুক্তি:** জাহেলি যুগে চুক্তির ভিত্তি ছিল গোত্রপ্রীতি (Assabiyyah), আভিজাত্য এবং অন্যায়ভাবে নিজ দলের সাহায্য করা। তাদের মূলনীতি ছিল: "তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালেম হোক বা মজলুম।" যদি তাদের মিত্র গোত্র অন্যায়ভাবে অন্যকে আক্রমণ করত, তবুও চুক্তির কারণে তারা সেই অন্যায় যুদ্ধে যোগ দিত।

- **ইসলামি চুক্তি:** ইসলামে চুক্তির ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার (Adl), তাকওয়া এবং আল্লাহর বিধান। কুরআনের নির্দেশ হলো: **(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)** "পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।" (সূরা মায়েদা: ২)। ইসলামি চুক্তি হয় শান্তি রক্ষা, মজলুমকে সাহায্য করা এবং বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য।

২. **উত্তরাধিকার (Waratha) বা মিরাস:**

- **জাহেলি চুক্তি:** জাহেলি যুগে 'হিলফ' বা বন্ধুত্বের চুক্তির মাধ্যমে একজন আরেকজনের ওয়ারিশ হতো। অর্থাৎ রক্ত সম্পর্ক না থাকলেও চুক্তির বলে তারা একে অপরের সম্পত্তির মালিক হতো।

- **ইসলামি চুক্তি:** ইসলামে উত্তরাধিকার কেবল রক্তের সম্পর্ক (আত্মীয়তা) ও বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত। সূরা আল-আনফাল ও সূরা নিসার মিরাস সংক্রান্ত আয়াত নাজিল হওয়ার পর চুক্তির মাধ্যমে মিরাস পাওয়ার প্রথা বাতিল করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: **(وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ)** "রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই একে অপরের বেশি হকদার।"

৩. **বিষয়বস্তু (Subject Matter):**

- **জাহেলি চুক্তি:** তারা ডাকাতি, হত্যা এবং অন্য গোত্রকে আক্রমণ করার জন্য জোটবদ্ধ হতো। লুটতরাজ ছিল তাদের চুক্তির অন্যতম লক্ষ্য।

- **ইসলামি চুক্তি:** ইসলামে কোনো হারাম কাজের চুক্তি বৈধ নয়। যেমন— সুদের চুক্তি, মদের ব্যবসা বা জিনা-ব্যভিচারের সম্মতি। হাদিসে আছে: **(كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ)** "যে শর্ত বা চুক্তি আল্লাহর কিতাবে নেই (অর্থাৎ শরিয়ত বিরোধী), তা বাতিল।"

৪. **স্থায়িত্ব ও নমনীয়তা:**

- **জাহেলি চুক্তি:** তাদের চুক্তি অনেক সময় বংশ পরম্পরায় চলত এবং তা ভাঙা অসম্ভব মনে করা হতো, এমনকি তা অন্যায্য বা জুলুমপূর্ণ হলেও।

- **ইসলামি চুক্তি:** ইসলামে চুক্তি ততক্ষণ বহাল থাকে যতক্ষণ তা শরিয়তসম্মত থাকে। শরিয়ত বিরোধী কোনো শর্ত পাওয়া গেলে চুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল (Fasid) হয়ে যায়।

হাদিসের আপাত বিরোধ ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর সমাধান: এ বিষয়ে দুটি হাদিস বাহ্যত পরস্পরবিরোধী মনে হয়: ১. রাসূল (সা.) বলেছেন: **(لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ)** - "ইসলামে কোনো হিলফ বা মৈত্রী চুক্তি নেই।" (মুসলিম) ২.

আবার তিনি বলেছেন: (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ) - "তোমরা জাহেলি যুগের (ভালো) চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।" এবং বিদায় হজে বলেছেন: "ইসলাম জাহেলি যুগের চুক্তিকে আরও সুদৃঢ় করেছে।"

ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এখানে কোনো প্রকৃত বিরোধ নেই।

- যেই হাদিসে **'কোনো হিলফ নেই'** বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—**মিরাস বা উত্তরাধিকারের চুক্তি** এবং **অন্যায় কাজে সাহায্যের চুক্তি**। ইসলাম আসার পর উত্তরাধিকারের বিধান আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই বন্ধুত্বের মাধ্যমে আর কেউ ওয়ারিশ হতে পারবে না। এবং অন্যায়ে সাহায্য করার জাহেলি প্রথাও বাতিল।

- আর যেই হাদিসে **চুক্তি বহাল রাখার কথা** বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—**মজলুমকে সাহায্য করা এবং পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি** (যেমন—হিলফুল ফুজুল)। ইসলাম এই ধরনের মানবিক চুক্তিকে উৎসাহিত করে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যেই চুক্তি মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে, তা ইসলামে কাম্য।

উপসংহার (خاتمة): সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতটি ইসলামি আইন ও সমাজব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর আলোচনার সারমর্ম হলো, মুমিন তার প্রতিটি কথায় ও কাজে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাহেলি যুগের অন্ধ চুক্তি থেকে বেরিয়ে এসে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন এবং তা রক্ষা করাই হলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য। বর্তমান যুগেও আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তিগত লেনদেনে এই আয়াতের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

প্রশ্ন ২০ : 'ইল্লা মা জাক্কাইতুম'-এর তাফসির, জবেহ-এর শর্তাবলি এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ।

(- قوله تعالى : الا ما ذكيتم - ٢٠)

প্রশ্ন-২০ (ক) : আল্লাহ তায়ালার বাণী "ইল্লা মা জাক্কাইতুম"-এর তাফসির করো।

- "(الف) فسر قوله تعالى "الا ما ذكيتم

ভূমিকা (مقدمة): হালাল ও হারাম খাদ্য গ্রহণ মানুষের ইবাদত কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। সূরা আল-মায়েদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হারাম খাদ্যসমূহের একটি তালিকা প্রদান করেছেন। যেমন—মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু। এরপর আল্লাহ কিছু দুর্ঘটনা কবলিত প্রাণীর কথা উল্লেখ করেছেন (যেমন—শ্বাসরোধে মৃত, ওপর থেকে পতিত ইত্যাদি)। এই তালিকার শেষেই আল্লাহ একটি ব্যতিক্রম বর্ণনা করেছেন: **(إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)** - "তবে তোমরা যা জবাই করতে পেরেছ (তা হালাল)।" ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এই অংশের তাফসির ও বিধান অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

তাফসির ও শাব্দিক বিশ্লেষণ:

১. 'জাক্কাইতুম' (ذَكَّيْتُمْ)-এর অর্থ: শব্দটি 'তাজকিয়া' (تَذْكِيَة) মাসদার থেকে এসেছে।

- **আভিধানিক অর্থ:** এর মূল অর্থ হলো—পবিত্র করা, পূর্ণ করা বা আগুন প্রজ্জ্বলিত করা। আরবিতে বলা হয়: **(ذَكَتِ النَّارُ)** "আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।" পশুর ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, জবাইয়ের মাধ্যমে পশুর প্রাণ পূর্ণাঙ্গভাবে বের করে দেওয়া এবং এর গোশতকে পবিত্র করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট প্রাণীকে আল্লাহর নাম নিয়ে নির্দিষ্ট রগগুলো কেটে প্রাণনাশ করাকে 'জাকাত' বা 'তাজকিয়া' (জবাই) বলে। এর মাধ্যমে পশুর শরীরের দূষিত রক্ত (Dam Masfuh) বের হয়ে যায় এবং মাংস খাওয়ার জন্য পবিত্র ও হালাল হয়।

২. আয়াতের প্রেক্ষাপট ও অর্থ: আয়াতে উল্লিখিত হারাম প্রাণীগুলোর মধ্যে যেগুলো নিজে নিজে মারা গেছে (মাইতাহ), সেগুলো চিরতরে হারাম। কিন্তু যেসব প্রাণী কোনো আঘাত পেয়েছে কিন্তু এখনো মরেনি, তাদের ব্যাপারে এই অংশটি নাজিল হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত দুর্ঘটনাগুলো হলো:

- **আল-মুনখানিকাহ (الْمُنْخَنِقَةُ):** শ্বাসরোধ হয়ে মৃতপ্রায় পশু।

- **আল-মাওকুজাহ (الْمَوْقُوذَةُ):** লাঠির আঘাত বা ভারি বস্তুর আঘাতে মৃতপ্রায়।
- **আল-মুতারাদদিয়াহ (الْمُتَرَدِّيَةُ):** পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া।
- **আন-নাতিহাহ (النَّطِيحَةُ):** অন্য পশুর শিংয়ের আঘাতে জখম হওয়া।
- **মা-আকালাস সাবু (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ):** হিংস্র প্রাণী (বাঘ, সিংহ) যার কিছু অংশ খেয়ে ফেলেছে।

অর্থ: "ওইসব আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণী যদি তোমরা জীবিত অবস্থায় পাও এবং শরিয়তসম্মত উপায়ে জবাই করতে পারো, তবে তা তোমাদের জন্য হালাল।"

'জীবনের লক্ষণ' (Hayat Mustaqirra) প্রসঙ্গ: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আঘাতপ্রাপ্ত প্রাণীর মধ্যে যদি 'হায়াতে মুসতাকিররা' বা স্থিতিশীল প্রাণের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাকে জবাই করলে হালাল হবে। জীবনের লক্ষণ বোঝার উপায় হলো—জবাই করার সময় প্রাণীটি নড়াচড়া করবে বা রক্ত দ্রুতবেগে বের হবে। যদি আঘাতের ফলে প্রাণ আগেই বের হয়ে যায়, তবে জবাই করলেও তা হালাল হবে না, তা 'মাইতাহ' বা মৃত হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(إِذَا أَدْرَكَهَا وَفِيهَا حَيَاةٌ فَذَكَّاهَا فَهِيَ حَلَالٌ)** "যখন সে পশুকে এমতাবস্থায় পায় যে তাতে প্রাণ আছে, অতঃপর সে তা জবাই করে, তবে তা হালাল।"

প্রশ্ন-২০ (খ) : ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির অনুযায়ী 'তাজকিয়া' বা জবাই শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত আলোচনা করো।

(ب) ما المقصود بشرط الذكاة الذى ذكره الامام الجصاص في تفسيره لهذه الاية؟ بين مفصلا-

তাজকিয়া বা জবাইয়ের শর্তাবলি (شروط الذكاة): ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতের অধীনে জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত ও রোকন আলোচনা করেছেন। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এই শর্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আহলে জাহির এবং অন্যান্য

মাজহাবের মত খণ্ডন করে হানাফি মতবাদকে শক্তিশালী দলিলের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১. জবাইকারীর যোগ্যতা (أهلية الذابح): জবাইকারীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন হতে হবে:

- **মুসলিম বা কিতাবি:** জবাইকারীকে মুসলিম অথবা আহলে কিতাব (ইহুদি বা খ্রিস্টান) হতে হবে। মুশরিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক বা নাস্তিকের জবাই করা পশু হারাম।
- **সুস্থ মস্তিষ্ক:** পাগল বা অবুঝ শিশুর জবাই শুদ্ধ নয়। তবে বুঝমান শিশু বা মহিলা জবাই করলে তা হালাল হবে। ইমাম জাসসাস বলেন, কিতাবিদের জবাই হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো তারা জবাইয়ের সময় তাদের উপাস্যের (যেমন ঈসা আ.-এর) নাম না নেওয়া। যদি তারা 'মসীহের নামে' বলে জবাই করে, তবে তা খাওয়া যাবে না।

২. আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা (التسمية): জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বা আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব। এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

- **ইচ্ছাকৃত ত্যাগ:** যদি কোনো মুসলিম সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলা ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম জাসসাস ও হানাফি মাজহাব মতে ওই পশু খাওয়া **হারাম**।
    - **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)** "যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা খেয়ো না; নিশ্চয়ই তা ফিসক (পাপ)।" (সূরা আন'আম: ১২১)।
- **ভুলবশত ত্যাগ:** যদি কেউ ভুলক্রমে বা তাড়াহুড়ায় বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তবে পশুটি **হালাল** হবে।
    - **দলিল:** হাদিসে আছে, "আমার উম্মতের ভুল ও বিস্মৃতির গুনাহ মাফ করা হয়েছে।" এবং রাসূল (সা.) বলেছেন: **(ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ)** - "মুসলিমের জবাই

হালাল, যদিও সে নাম না নেয়, যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ত্যাগ না করে।”

- **ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতের খণ্ডন:** ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, মুসলিমের জবাইয়ে বিসমিল্লাহ না বললেও (ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে) পশু হালাল। তিনি বলেন, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, এটি কুরআনের **(وَلَا تَأْكُلُوا)** (তোমরা খেয়ো না) নির্দেশের সরাসরি লঙ্ঘন। তিনি যুক্তি দেন যে, কাফের ও মুসলিমের জবাইয়ের মূল পার্থক্যই হলো আল্লাহর নাম নেওয়া। যদি নাম নেওয়াই জরুরি না হয়, তবে এই পার্থক্য থাকে না।

৩. জবাইয়ের স্থান ও রগসমূহ (محل الذبح): পশুর গলার নির্দিষ্ট রগগুলো কাটতে হবে। হানাফি মতে গলার প্রধান ৪টি রগের মধ্যে অন্তত ৩টি কাটা জরুরি। রগগুলো হলো:

- **হুলকুম (الحلقوم):** শ্বাসনালী।
- **মারী (المريء):** খাদ্য ও পানীয় যাওয়ার নালী।
- **ওয়াদাজাইন (الودجين):** গলার দুই পাশে থাকা দুটি মোটা রক্তবাহী ধমনী।

ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, পূর্ণাঙ্গ জবাইয়ের জন্য এই চারটি বা অধিকাংশ কাটা আবশ্যক যাতে দূষিত রক্ত (Dam Masfuh) শরীর থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যেতে পারে। রক্ত বের হওয়াটাই হলো জবাইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

৪. ধারালো অস্ত্র ব্যবহার (الآلة): জবাই এমন বস্তু দিয়ে করতে হবে যা ধারালো এবং যা পশুর চামড়া ও গোশত কেটে রক্ত প্রবাহিত করে (যেমন—ছুরি, লোহা, ধারালো পাথর বা বাঁশ)। ভোঁতা অস্ত্র বা দাঁত-নখ দিয়ে গলা টিপে মারা বা আঘাত করে মারা জায়েজ নয়।

- **হাদিস:** রাসূল (সা.) বলেছেন: **(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ)** “যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা খাও।” (বুখারি)।

৫. শিকার বা ইদতিরা রি জবাই (الذكاة الاضطرارية): ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন যে, তাজকিয়া দুই প্রকার:

- **তাজকিয়া ইখতিয়ারি (নিয়ন্ত্রণাধীন):** গৃহপালিত পশুকে গলায় জবাই করা।
- **তাজকিয়া ইদতিরা রি (অনিয়ন্ত্রিত):** বন্য প্রাণী বা শিকারি জন্তু যা নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন, অথবা উট যা পালিয়ে গেছে, তাকে তীর বা গুলি বা শিকারি কুকুরের মাধ্যমে হত্যা করা। এক্ষেত্রে তীর ছোঁড়ার সময় বা কুকুর ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত। এবং আঘাতের ফলে রক্ত বের হয়ে মারা গেলে তা হালাল হবে, যদিও গলায় জবাই না করা হয়।

জবাই সংক্রান্ত একটি বিশেষ মাসয়ালা (আহত পশুর হুকুম): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতের **(إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ)** অংশটি প্রমাণ করে যে, দুর্ঘটনা কবলিত পশুকে জবাই করে হালাল করা যায়। তবে শর্ত হলো জবাইয়ের সময় তার মধ্যে প্রাণ থাকতে হবে।

- যদি জবাই করার সময় পশুর মধ্যে 'নড়াচড়া' দেখা যায় বা তাজা রক্ত বের হয়, তবে তা হালাল।
- আর যদি জবাই করার সময় কোনো নড়াচড়া না থাকে এবং রক্ত জমাট বেঁধে যায়, তবে বুঝতে হবে এটি আগেই মারা গেছে, তাই তা হারাম।
- ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, যদি পশুর কেবল লেজ নড়ে বা চোখ পিটপিট করে, তবুও জবাই করলে তা হালাল হবে, কারণ এতে 'জীবনের শেষ অংশ' অবশিষ্ট ছিল এবং জবাইয়ের মাধ্যমেই তার মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়েছে।

উপসংহার (خاتمة): সূরা মায়েদার এই আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে খাদ্যের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'ইল্লা মা জাক্কাইতুম' অংশটি মুমিনদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ বা 'রুখসত', যাতে তারা দুর্ঘটনার শিকার পশু সম্পদ নষ্ট না করে শরিয়তসম্মত উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারে। তবে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং সঠিক পদ্ধতিতে রক্ত প্রবাহিত করা—এই দুটি শর্তের ব্যাপারে কোনো আপস করা হয়নি, যা তাওহিদেরই বহিঃপ্রকাশ। এই বিধানগুলো মেনে চলা মুমিনের জন্য ইবাদতের অংশ।

প্রশ্ন-২১ : আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করার বিধান, 'মুহসানাত'-এর তাফসির এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ।

(قوله تعالى : والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم -٢١)

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি হলো বিবাহ। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মায়েদায় হালাল ও হারামের বিধানাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে মুমিন পুরুষদের জন্য কাদের বিবাহ করা বৈধ, তার বিবরণ দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি বিশেষ এবং স্পর্শকাতর বিষয় হলো আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিস্টান) নারীদের বিবাহ করা। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসির এবং এর ফিকহী ও সামাজিক প্রভাব নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। হানাফি ফিকহের আলোকে তিনি এই বৈধতার সীমা ও শর্তাবলি নির্ধারণ করেছেন।

প্রশ্ন-২১ (ক) : আল্লাহ তায়ালার বাণী "এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদের সতীসাধ্বী নারী"—এর তাফসির করো। (الف) فسر قوله تعالى "والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم"؟

আয়াতের শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)** অর্থ: "এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সতীসাধ্বী মহিলারাও (তোমাদের জন্য হালাল)।"

এই আয়াতাংশটির তাফসির করতে গিয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) দুটি মূল শব্দের ওপর আলোকপাত করেছেন: ১. আল-মুহসানাত এবং ২. আল্লাযিনা উঁতুল কিতাব।

১. 'আল-মুহসানাত' (الْمُحْصَنَاتُ)-এর তাফসির: কুরআনে 'মুহসানাত' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই আয়াতে এর অর্থ কী, তা নিয়ে মুফাসসির ও ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **প্রথম মত (সতীসাধ্বী বা আফিফাত):** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, কাতাদা এবং জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, এখানে 'মুহসানাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'আফিফাত' (عفيفات) বা সতীসাধ্বী

নারী। অর্থাৎ ওই আহলে কিতাব নারী ব্যভিচারিণী হতে পারবে না। তাকে অবশ্যই চারিত্রিকভাবে পবিত্র হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এখানে সতীত্বের গুণ উল্লেখ করে মুমিনদের উৎসাহিত করেছেন যে, যদিও ভিন্ন ধর্মের নারী বিবাহ করা জায়েজ, কিন্তু তার চরিত্র ভালো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- **দ্বিতীয় মত (স্বাধীন নারী বা হারায়ির):** হযরত শা'বী (রহ.) এবং হানাফি ফকিহগণের একটি অংশের মতে, এখানে 'মুহসানাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'হারায়ির' (حرائر) বা স্বাধীন নারী। অর্থাৎ কিতাবিয়া দাসী বিবাহ করা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। দাসী বিবাহের জন্য অন্য শর্ত (মুমিন হওয়া) জরুরি। সূরা নিসায় আল্লাহ বলেছেন: **(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ)** - এখানে মুমিন স্বাধীন নারীর বিপরীতে দাসীর কথা বলা হয়েছে।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, শাব্দিক অর্থে 'ইহসান' (الإحصان) বা দুর্গবেষ্টিত হওয়া দ্বারা স্বাধীনতা ও সতীত্ব উভয়টিই বোঝায়। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিবাহের শুদ্ধতার জন্য 'স্বাধীনতা' শর্ত, আর 'সতীত্ব' হলো কাম্য গুণ। অর্থাৎ, যদি কোনো কিতাবিয়া নারী ব্যভিচারিণীও হয়, তবুও তার সাথে বিবাহ 'সহীহ' বা শুদ্ধ হবে (যদিও তা মাকরুহ), কারণ তার 'ঈমান' (আসমানি কিতাবে বিশ্বাস) তাকে বিবাহের যোগ্য করেছে। কিন্তু আয়াতে 'মুহসানাত' বলে আল্লাহ উত্তম চরিত্রের প্রতি নির্দেশ করেছেন।

২. 'আল্লাযিনা উঁতুল কিতাব' (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)-এর পরিচয়: যাদের প্রতি আসমানি কিতাব (তাওরাত, ইঞ্জিল) নাজিল হয়েছে এবং যারা নিজেদের নবীর (মুসা বা ঈসা আ.) অনুসারী বলে দাবি করে, তারাই আহলে কিতাব।

- **ইহুদি ও খ্রিস্টান:** এরা সর্বসম্মতভাবে আহলে কিতাব। এদের জবেহ করা পশু খাওয়া এবং এদের নারীদের বিবাহ করা হালাল।

- **শর্ত:** ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন, আহলে কিতাব হওয়ার জন্য জরুরি হলো তারা আল্লাহ এবং আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী হতে হবে। যারা নামে খ্রিস্টান কিন্তু বাস্তবে নাস্তিক বা প্রকৃতিপূজারি, তারা এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মুশরিকদের সাথে আহলে কিতাবের

মূল পার্থক্য হলো—আহলে কিতাবরা ওহী ও নবুওয়তে বিশ্বাস করে, যা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আয়াতের প্রেক্ষাপট ও বিধান: ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুশরিক নারীদের বিবাহ করা সম্পূর্ণ হারাম ছিল। আল্লাহ বলেন: **(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)** (তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে)। সূরা মায়েদার এই আয়াত নাজিল করে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম পুরুষদের বিশেষ অনুমতি (Rukhsat) দিলেন যে, তারা চাইলে আহলে কিতাব নারীদের বিয়ে করতে পারে। এর হেকমত হলো—আহলে কিতাবদের সাথে মুসলিমদের কিছুটা ধর্মীয় মিল (তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত) রয়েছে, যা মুশরিকদের নেই। এছাড়া বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া সহজ হয় এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন-২১ (খ) : ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির অনুযায়ী কিতাবিয়া নারীকে বিবাহ করার শর্তাবলি এবং হুকুম বর্ণনা করো। (ب) ما هى شروط صحة الزواج من الكتابية حسب تفسير الجصاص؟

কিতাবিয়া নারীকে বিবাহের হুকুম (حكم زواج الكتابية): জমহুর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং চার মাজহাবের ইমামগণের ঐকমত্যে আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা 'জায়েজ' বা বৈধ। তবে এটি শর্তসাপেক্ষ এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। ইমাম জাসসাস (রহ.) হানাফি মাজহাবের উসুল অনুযায়ী এর বৈধতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ভিন্নমত ও জাসসাস (রহ.)-এর জবাব: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কিতাবিয়া নারীকে বিবাহ করা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন: **(لَا أَعْلَمُ شِرْكًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ رَبِّيَ عِيسَى)** অর্থ: "আমি জানি না এর চেয়ে বড় শিরক আর কী হতে পারে যে, একজন নারী বলছে তার রব হলেন ঈসা (আ.)! অথচ আল্লাহ মুশরিকদের বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।" **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর খণ্ডন ও বিশ্লেষণ:** তিনি বলেন, ইবনে ওমর (রা.)-এর এই উক্তি মূলত সতর্কতামূলক বা 'তানজিহি' মাকরুহ বোঝানোর জন্য। কারণ, কুরআনের আয়াত **(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)** একটি স্পষ্ট নস (Text) বা দলিল, যা মানসুখ বা রহিত হয়নি। আল্লাহ শিরক সত্ত্বেও তাদের বিবাহ হালাল করেছেন বিশেষ 'মাসলাহাত' বা কল্যাণের কারণে। আহলে

কিতাবদের কুফর ও শিরক থাকা সত্ত্বেও শরিয়ত তাদের জন্য পৃথক বিধান দিয়েছে। সুতরাং, ইবনে ওমরের ব্যক্তিগত মত কুরআনের আম হুকুমকে বাতিল করতে পারে না।

বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط الصحة): ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে কিতাবিয়া নারীকে বিবাহের জন্য বেশ কিছু শর্ত ও সতর্কতার কথা উল্লেখ করেছেন যা হানাফি ফিকহের ভিত্তি।

১. প্রকৃত আহলে কিতাব হওয়া (أن تكون كتابية حقيقية): নারীটি অবশ্যই ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হতে হবে। যদি কেউ নিজেকে খ্রিস্টান দাবি করে কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, বরং নক্ষত্রপূজারি বা মজুসি (অগ্নিপূজক) হয়, তবে তাকে বিবাহ করা হারাম। ইমাম জাসসাস বলেন, বনু তাগলিব গোত্রের খ্রিস্টানদের ব্যাপারে সাহাবিদের মধ্যে মতভেদ ছিল, কারণ তারা খ্রিস্টধর্মের কিছুই মানত না শুধু মদ পান ছাড়া। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, যদি তারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করে তবে তারা আহলে কিতাব।

- **বর্তমান প্রেক্ষাপট:** ইমাম জাসসাস-এর নীতি অনুযায়ী, বর্তমান যুগের অনেক নারী যারা জন্মসূত্রে খ্রিস্টান বা ইহুদি কিন্তু বাস্তবে নাস্তিক (Atheist) বা ধর্মহীন, তাদের সাথে মুসলিম পুরুষের বিবাহ জায়েজ হবে না।

২. হারবি (যুদ্ধরত) না হওয়া (أن لا تكون حربية): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণ 'দারুল হারব' (শত্রু রাষ্ট্র) এবং 'দারুল ইসলাম'-এর পার্থক্য করেন।

- **জিম্মি কিতাবিয়া:** যারা মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত আহলে কিতাব (জিম্মি), তাদের বিবাহ করা নিঃসন্দেহে জায়েজ এবং এতে কোনো কারাহাত (অপছন্দনীয়তা) নেই।
- **হারবি কিতাবিয়া:** যারা শত্রু রাষ্ট্রে বসবাস করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, তাদের বিবাহ করা 'মাকরুহ তাহরিমি' বা গুনাহের কাজ।
    - **কারণ:** ইমাম জাসসাস বলেন, হারবি নারীকে বিবাহ করলে ফিতনার দরজা খুলে যায়। মুসলিম সন্তান শত্রু দেশে বেড়ে উঠবে এবং তাদের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

এছাড়া এর মাধ্যমে শত্রুপক্ষের সাথে মৈত্রী তৈরি হয় যা যুদ্ধের সময় মুসলিমদের দুর্বল করতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে (**وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ**) অংশের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, শত্রুভাবাপন্ন কিতাবিয়াকে বিবাহ করা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৩. নারীর সতীত্ব বা ইফফাত (العفة): আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নারীটি যেন সতীসাধ্বী হয়। হানাফি মতে এটি 'আবশ্যিক শর্ত' (যা না থাকলে বিয়ে হবে না) নয়, কিন্তু এটি 'কাম্য শর্ত'। অসতী বা ব্যভিচারিণী কিতাবিয়াকে বিবাহ করা মাকরুহ। একজন মুসলিম পুরুষের জন্য উচিত তার সন্তানের মায়ের চারিত্রিক পবিত্রতা নিশ্চিত করা।

৪. মুসলিম সন্তান ও দ্বীনের নিরাপত্তা (حفظ الدين والنسل): ইমাম জাসসাস (রহ.) সতর্ক করেন যে, কিতাবিয়া নারীকে বিয়ে করলে স্বামীর ওপর দায়িত্ব বেড়ে যায়। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে:

- সন্তান অবশ্যই ইসলামের ওপর লালিত-পালিত হবে। শরিয়তের বিধান হলো, পিতা মুসলিম হলে সন্তান মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।
- স্বামীর ওপর স্ত্রীর ধর্মের কুপ্রভাব পড়বে না।
- যদি আশঙ্কা থাকে যে স্ত্রী বা তার পরিবার সন্তানকে খ্রিস্টান বা ইহুদি বানিয়ে ফেলবে, তবে ওই পরিস্থিতিতে বিবাহ করা জায়েজ হবে না (সাদ্দে জারাঈ বা অন্যায়ের পথ বন্ধ করার নীতি হিসেবে)।

সামাজিক ও ফিকহী বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম পুরুষদের জন্য কিতাবিয়া নারীকে হালাল করেছেন, কিন্তু মুসলিম নারীদের জন্য কিতাবি পুরুষকে হালাল করেননি। এর পেছনে গভীর হেকমত রয়েছে। পুরুষ সাধারণত পরিবারের প্রধান ও প্রভাব বিস্তারকারী হয়। একজন মুসলিম স্বামী তার কিতাবিয়া স্ত্রীকে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে মুসলিম বানাতে পারে বা অন্তত স্ত্রীর ধর্মে নিজে প্রভাবিত হয় না। কিন্তু একজন মুসলিম নারী যদি অমুসলিম স্বামীর অধীনে যায়, তবে তার ও তার সন্তানদের ধর্মনাশের আশঙ্কা প্রবল থাকে। ইসলামের এই বিধান নারীর দ্বীন রক্ষার সুরক্ষাকবচ।

উপসংহার (خاتمة): সূরা মায়েদার ৫ নং আয়াতের ভিত্তিতে আহলে কিতাব নারীদের বিবাহ করা ইসলামে বৈধ। তবে ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, এই বৈধতা অবাধ বা শর্তহীন নয়। ঈমান ও আমলের নিরাপত্তা, সন্তানের ভবিষ্যৎ, নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট (হারবি না জিম্মি)—এসব বিষয় বিবেচনায় রেখেই এই অনুমতি কার্যকর হয়। বর্তমান যুগে যখন ধর্মীয় পরিচয় শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তখন ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর নির্দেশিত শর্তগুলো যাচাই করা মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন-২২ : ওজু ও তাহারাতের বিধান, মাসেহ-এর হাকিকত এবং পা ধোয়া বনাম মাসেহ করার ফিকহী বিতর্ক।

قوله تعالى : يايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم -٢٢) الاية ...-)

ভূমিকা (مقدمة): নামাজ মুমিনের মিরাজ এবং জান্নাতের চাবিকাঠি। আর নামাজের চাবিকাঠি হলো পবিত্রতা বা তাহারাত। সূরা আল-মায়েদার ৬ নং আয়াতটি 'আয়াতুল ওজু' নামে পরিচিত। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নামাজের জন্য পবিত্রতা অর্জনের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে পবিত্রতার খুঁটিনাটি বিধান, কিরাআতের ভিন্নতা এবং এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে শিয়া সম্প্রদায়ের সাথে আহলে সুন্নাতের 'পা ধোয়া বনাম মাসেহ'-এর বিতর্ক নিরসনে তিনি অকাট্য দলিল পেশ করেছেন।

প্রশ্ন-২২ (ক) : তাহারাত-এর অর্থ কী? প্রকারভেদ লেখো। এই আয়াত থেকে দৈহিক ও আত্মিক পবিত্রতার সম্পর্ক কীভাবে বোঝা যায়? (الف) ما معنى الطهارة؟ و كم قسما لها؟ اوضح العلاقة بين الطهارة البدنية والروحانية كما تستفاد من هذه الاية-

তাহারাতের সংজ্ঞা (تعريف الطهارة):

- **আভিধানিক অর্থ:** তাহারাত (الطَّهَارَةُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা (النَّزَاهَةُ) এবং ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকা।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শরীর, পোশাক এবং স্থান থেকে নাপাকি দূর করাকে তাহারাত বলে। এটি অর্জিত হয় ওজু, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে এবং কাপড়ের বা স্থানের নাপাকি ধৌত করার মাধ্যমে।

তাহারাতের প্রকারভেদ (أقسام الطهارة): ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং ফকিহগণের মতে তাহারাত প্রধানত দুই প্রকার: **১. বাহ্যিক পবিত্রতা (الطهارة الظاهرية):** এটি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর দুটি ভাগ: * হাকিকি নাপাকি দূর করা (যেমন—রক্ত, প্রস্রাব, মল ধুয়ে ফেলা)। * হুকমি নাপাকি দূর করা (যেমন—ওজু বা গোসল করা)। **২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা (الطهارة الباطنية):** এটি হলো অন্তরকে শিরক, কুফর, অহংকার, হিংসা, রিয়া ও বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করা। তওবা, ইস্তিগফার এবং তাওহিদের মাধ্যমে এই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

দৈহিক ও আত্মিক পবিত্রতার সম্পর্ক (العلاقة بينهما): আয়াতে আল্লাহ বলেন: **(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)** অর্থ: "যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।" আবার আয়াতের শেষে আল্লাহ বলেন: **(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)** অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা করতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করতে চান।"

ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: **১. পাপ মোচন:** ওজু কেবল ময়লা পরিষ্কার করে না, এটি গুনাহ মাফ করে। হাদিসে এসেছে, যখন বান্দা ওজুতে মুখ ধোয়, তখন চোখের গুনাহ পানির সাথে ঝরে যায়; যখন হাত ধোয়, হাতের গুনাহ ঝরে যায়। এটি আত্মিক পবিত্রতা। **২. প্রস্তুতি:** আল্লাহ যখন বাহ্যিক অঙ্গ ধোয়ার নির্দেশ দেন, তখন মূলত তিনি বান্দাকে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। একজন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেমন নোংরা শরীরে যাওয়া বেয়াদবি, তেমনি মহান রবের সামনে দাঁড়াতে হলে দৈহিক ও আত্মিক—উভয় পবিত্রতা অপরিহার্য। ওজু হলো সেই প্রস্তুতির মহড়া, যা মুমিনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে তাকে গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। ইমাম জাসসাস বলেন, বাহ্যিক অঙ্গের পবিত্রতা অন্তরের পবিত্রতার দিকে ধাবিত করে।

প্রশ্ন-২২ (খ) : 'মাসেহ'-এর অর্থ কী? ধোয়া (গাসল) ও মাসেহ-এর মধ্যে পার্থক্য কী? মাথা ও পায়ে মাসেহ কখন জায়েজ? (ب) ما المراد بالمسح؟ بين الفرق بين المسح والغسل؟ ومتى يجوز المسح على الرأس والقدمين؟

মাসেহ-এর সংজ্ঞা (معنى المسح):

- **আভিধানিক অর্থ:** মাসেহ (الْمَسْحُ) অর্থ হলো হাত বুলানো বা স্পর্শ করা (إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ)।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তে, ভেজা হাত কোনো অঙ্গের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নেওয়াকে মাসেহ বলে। এতে পানি প্রবাহিত করা বা গড়িয়ে পড়া জরুরি নয়।

গাসল (ধোয়া) ও মাসেহ-এর পার্থক্য (الفرق بين الغسل والمسح):

পার্থক্যের বিষয়	গাসল (الغسل)	মাসেহ (المسح)
১. পানির ব্যবহার	অঙ্গের ওপর পানি প্রবাহিত করা (To flow water) অপরিহার্য। ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়তে হবে।	কেবল ভেজা হাত বুলানোই যথেষ্ট। পানি গড়িয়ে পড়া জরুরি নয়।
২. প্রয়োগ ক্ষেত্র	মুখমণ্ডল, দুই হাত এবং দুই পা (ওজুর ক্ষেত্রে)।	মাথা, ঘাড় এবং ওজরের ক্ষেত্রে চামড়ার মোজা (Khuff) বা পট্টির ওপর।
৩. আবশ্যকতা	এটি মূল বিধান (Azimah)। ধোয়া ফরজ অঙ্গগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।	এটি বিশেষ বিধান বা শিথিলতা (Rukhsat)।

মাথা ও পায়ে মাসেহ করার সময় (متى يجوز): ১. মাথা (Head): ওজুর সময় মাথার ওপর মাসেহ করা সর্বাবস্থায় **ফরজ**। এর কোনো বিকল্প নেই (যদি না মাথায় এমন ক্ষত থাকে যা স্পর্শ করা ক্ষতিকর)। আল্লাহ বলেছেন: **(وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)**। এখানে 'গাসল' বা ধোয়ার বিধান নেই। **২. পা (Feet):** * **সাধারণ অবস্থায়:** খালি পায়ে মাসেহ করা জায়েজ নেই, বরং পা ধোয়া ফরজ।

ইমাম জাসসাস (রহ.) এ বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। * **বিশেষ অবস্থায় (মোজার ওপর):** যদি কেউ ওজু করে পবিত্র অবস্থায় চামড়ার মোজা (Khuff) পরিধান করে, তবে পরবর্তী ওজুর সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েজ। এটি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মুকিম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত এবং সফরে ৩ দিন ৩ রাত পর্যন্ত এই সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন-২২ (গ) : ওজুতে পা ধোয়া ও মাসেহ করা নিয়ে মতভেদ এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করো। (ج) ما هى الاختلافات بين غسل الرجلين ومسحهما كما ورد فى تفسير الجصاص؟

বিতর্ক ও মতভেদ (الاختلاف في المسألة): সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতের **(وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)** অংশের কিরাআত ও তাফসির নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক মতভেদ রয়েছে। আয়াতে আল্লাহ বলেন: **(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)**

১. কিরাআতের ভিন্নতা:

- **নসব বা জবর (أَرْجُلَكُمْ):** নাফি, ইবনে আমির এবং হাফস (আমাদের প্রচলিত কিরাআত)-এর মতে লাম-এর ওপর জবর হবে।
- **জর বা জের (أَرْجُلِكُمْ):** ইবনে কাসির, হামজা এবং আবু আমরের কিরাআতে লাম-এর নিচে জের হবে।

২. শিয়া মতবাদ: তারা 'জের' বিশিষ্ট কিরাআত গ্রহণ করে দাবি করে, 'আরজুলিকুম' (পা) শব্দটি 'রুউসিকুম' (মাথা)-এর সাথে আতফ (সংযুক্ত)। যেহেতু মাথায় মাসেহ করার নির্দেশ **(وَامْسَحُوا)**, তাই পায়েও মাসেহ করা ফরজ। তাদের মতে পা ধোয়া ওজুর অংশ নয়, বরং মাসেহ করাই যথেষ্ট।

৩. আহলে সুন্নাত ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত (পা ধোয়া ফরজ): ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং চার মাজহাবের ইমামগণ একমত যে, ওজুতে দুই পা টাখনুসহ ধোয়া ফরজ। ইমাম জাসসাস (রহ.) আহকামুল কুরআনে এর পক্ষে অকাট্য দলিলের অবতারণা করেছেন এবং শিয়াদের দাবি খণ্ডন করেছেন:

- **ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ (নসব কিরাআত):** জমহুর কিরাআত অনুযায়ী 'আরজুলাকুম' (পা)-এর ওপর জবর আছে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী, এর অর্থ হলো, এটি 'উজুবাকুম' (মুখমণ্ডল) এবং 'আইদিয়াকুম' (হাত)-এর সাথে সংযুক্ত (Ma'tuf)। আর মুখ ও হাত ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে **(فَاغْسِلُوا)**। সুতরাং, পা-ও ধুতে হবে। মাঝখানে মাথার মাসেহ উল্লেখ করা হয়েছে তারতিব বা ধারাবাহিকতার জন্য, হুকুমের ভিন্নতার জন্য নয়।

- **জের কিরাআতের জবাব:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যদি জের পড়া হয়, তবে তা হুকুমের কারণে নয়, বরং 'জিওয়ার' (নৈকট্য)-এর কারণে। আরবি ভাষায় কখনো কখনো নিকটবর্তী শব্দের হরকত দ্বারা পরবর্তী শব্দ প্রভাবিত হয়, যদিও হুকুম ভিন্ন থাকে। যেমন আরবদের প্রবাদ: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) - এখানে 'খারিব' শব্দটি 'দব্ব'-এর জের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জের হয়েছে, কিন্তু আসলে তা 'জুহর'-এর সিফাত হিসেবে পেশ হওয়ার কথা ছিল। ঠিক তেমনি 'আরজুলিকুম' শব্দটি 'রুউসিকুম'-এর কাছে থাকায় জের হয়েছে, কিন্তু হুকুমের দিক থেকে তা 'ধোয়া'র অন্তর্ভুক্ত।

- **সুন্নাহ মুতাওয়াতিরা (السنة المتواترة):** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, কুরআনের হুকুম বোঝার জন্য রাসূল (সা.)-এর আমল বা সুন্নাহ হলো চূড়ান্ত ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ (সা.) আজীবন ওজুতে পা ধুয়েছেন। এমন একটি দুর্বল হাদিসও নেই যেখানে তিনি খালি পায়ে মাসেহ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামও পা ধুয়েছেন।

    - **হাদিস:** রাসূল (সা.) এক সফরে একদল সাহাবিকে দেখলেন যারা তাড়াহুড়ো করে ওজু করছিলেন এবং তাদের গোড়ালি শুকনা ছিল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন: **(وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)** অর্থ: "আগুনে ধ্বংস ওই গোড়ালিগুলোর জন্য (যা ধোয়া হয়নি)।" (বুখারি ও মুসলিম)। ইমাম জাসসাস যুক্তি দেন, যদি মাসেহ জায়েজ হতো, তবে তিনি শুকনা থাকার জন্য জাহান্নামের ভয় দেখাতেন না। মাসেহ-এ তো পুরো পা ভেজানো জরুরি

নয়। এই হাদিস প্রমাণ করে যে পা ধোয়া ফরজ এবং শুকনা রাখা হারাম।

- **সীমারেখা উল্লেখ (Ghayah):** আয়াতে বলা হয়েছে (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (টাখনু পর্যন্ত)। ধোয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত সীমানা উল্লেখ করা হয় (যেমন—হাত কনুই পর্যন্ত)। মাসেহ-এর ক্ষেত্রে সীমানা থাকে না (যেমন—মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে কোনো সীমানা বলা হয়নি)। পায়ের ক্ষেত্রে সীমানা (টাখনু) উল্লেখ করা প্রমাণ করে যে এটি ধোয়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত, মাসেহ-এর নয়।

৪. মাথার মাসেহ-এর পরিমাণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাথার মাসেহ-এর পরিমাণ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

- **হানাফি মত:** মাথার চার ভাগের এক ভাগ (সামনের অংশ বা নাসিয়া) মাসেহ করা ফরজ। কারণ হাদিসে রাসূল (সা.) মাথার অগ্রভাগে মাসেহ করেছেন। 'বি-রুউসিকুম' এর 'বা' অক্ষরটি আংশিক অর্থ (Tab'id) বোঝায়। ইমাম জাসসাস বলেন, পুরো মাথা মাসেহ করা সুন্নাত, কিন্তু ফরজ আদায় হবে এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করলেই।

উপসংহার (خاتمة): সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতের আলোকে ইমাম জাসসাস (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ওজুর চারটি ফরজ (মুখ, হাত, মাথা ও পা) অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বিশেষ করে পা ধোয়ার বিষয়টি শিয়াদের বিভ্রান্তি নিরসনে তিনি ব্যাকরণ, কিরাআত ও সুন্নাহর আলোকে যে জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন, তা হানাফি ফিকহের শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। পবিত্রতা কেবল অঙ্গ ধোয়ার নাম নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশের সামনে বিনয়াবনত হওয়ার নাম। ইসলামি শরিয়তে ওজু ও তাহারাতের এই বিধানগুলো অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, স্বাস্থ্যকর এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ২৩ : ওজুতে নিয়তের বিধান, ওজুর সংজ্ঞা ও রোকনসমূহ এবং দাড়ি খিলাল করার ফিকহী বিশ্লেষণ।

(قوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم -২৩-)

প্রশ্ন-২৩ (ক) : ওজু-এর অর্থ কী এবং এর বিশুদ্ধতার শর্তসমূহ কী কী? ওজু ভঙ্গের কারণগুলো উল্লেখসহ বর্ণনা করো। (الف) ما معنى الوضوء وما شروط صحته؟ بين مع ذكر نواقض الوضوء-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তে ইবাদতের জন্য পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য শর্ত। নামাজ জান্নাতের চাবি, আর নামাজের চাবি হলো পবিত্রতা বা ওজু। আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মায়েদার ৬ নং আয়াতে ওজুর বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হানাফি ফিকহের অন্যতম ভাষ্যকার ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ 'আহকামুল কুরআন'-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওজুর মাসায়েল এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইখতিলাফগুলো অত্যন্ত তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। পবিত্রতা অর্জনের এই মাধ্যমটি মুমিনের দৈহিক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আত্মিক প্রশান্তিও বয়ে আনে।

ওজুর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ (معنى الوضوء):

১. আভিধানিক অর্থ: 'ওজু' (الْوُضُوءُ) শব্দটি আরবি 'ওয়াদাআত' (الْوَضَاءَةُ) বা 'হুসুন' (الْحُسْنُ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো—সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। যেহেতু ওজুর মাধ্যমে মুমিনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার হয় এবং কিয়ামতের দিন ওজুকারীদের অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকবে, তাই একে ওজু বলা হয়। হাদিসে এসেছে: **(إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ)** "নিশ্চয়ই আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, ওজুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকবে।"

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং পবিত্রতা লাভের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে চারটি নির্দিষ্ট অঙ্গ (মুখমণ্ডল, দুই হাত কনুইসহ, মাথা ও দুই পা টাখনুসহ) পানি দিয়ে ধৌত করা ও মাসেহ করাকে ওজু বলা হয়।

ওজু বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি (شروط صحة الوضوء): ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ওজু সহীহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে। এগুলো পাওয়া না গেলে ওজু আদায় হবে না: **১. পবিত্র পানি (الماء الطهور):** ওজুর পানি অবশ্যই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন (মুতলাক পানি) হতে হবে। নাপাক বা

ব্যবহার অনুপযোগী পানি দিয়ে ওজু হবে না। আল্লাহ বলেন: **(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)** "আমি আকাশ থেকে পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করেছি।" ২. **সর্বঙ্গে পানি পৌঁছানো (استيعاب الأعضاء):** ওজুর ফরজ অঙ্গগুলোর প্রতিটি অংশে পানি পৌঁছানো জরুরি। শরীরের কোনো লোমকূপ পরিমাণ স্থানও যদি শুকনো থাকে, তবে ওজু হবে না। ৩. **প্রতিবন্ধক দূর করা (إزالة المانع):** চামড়ায় পানি পৌঁছাতে বাধা দেয় এমন বস্তু দূর করতে হবে। যেমন—মোম, আঠা, শক্ত চর্বি, মাছের আঁশ বা মহিলাদের নেইল পলিশ। এগুলো থাকলে পানি চামড়ায় পৌঁছে না, ফলে ওজু হয় না। ৪. **হাইয ও নিফাস থেকে পবিত্রতা:** মহিলাদের মাসিক বা প্রসবকালীন স্রাব চলাকালীন ওজু করলে তা শরিয়তসম্মত পবিত্রতা বা নামাজের যোগ্যতা দান করে না। এই অবস্থায় ওজু করা কেবল ধ্যানের জন্য বা ঘুমানোর আগে সুন্নাত হতে পারে, কিন্তু ইবাদতের শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না।

ওজু ভঙ্গের কারণসমূহ (نواقض الوضوء): যেসব কারণে পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় এবং নতুন করে ওজু করা ওয়াজিব হয়, সেগুলোকে 'নওয়াকিজুল ওজু' বলা হয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো: **১. শরীর থেকে কিছু বের হওয়া (الخارج من السبيلين):** প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া। যেমন—মল, মূত্র, বায়ু, কৃমি বা পাথর। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)** "অথবা তোমাদের কেউ যদি মলত্যাগ করে আসে।" ২. **শরীর থেকে নাপাকি নির্গত হওয়া (نجاسة سائلة):** শরীরের যেকোনো স্থান থেকে রক্ত, পুঁজ বা কষ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, শরীর থেকে নির্গত রক্ত ওজু ভঙ্গের কারণ। হাদিসে এসেছে: **(الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)** "প্রবাহিত রক্ত বের হলে ওজু করতে হবে।" ৩. **মুখ ভরে বমি করা (القيء ملء الفم):** যদি বমি মুখ ভরে আসে (যা আটকানো কষ্টকর), তবে ওজু ভেঙে যাবে। চাই তা খাদ্য হোক, পানি হোক বা পিত্ত হোক। ৪. **ঘুম (النوم):** চিত হয়ে, কাত হয়ে বা কোনো কিছুর সাথে এমনভাবে হেলান দিয়ে ঘুমানো, যা সরিয়ে নিলে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে। এমন ঘুমে শরীরের জোড়াগুলো শিথিল হয়ে যায়, ফলে বায়ু নির্গত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূল (সা.) বলেছেন: **(الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ انْطَلَقَ الْوِكَاءُ)** "চোখ হলো মলদ্বারের বাঁধন। চোখ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, বাঁধন খুলে

যায়।” ৫. **বেহুঁশ বা পাগল হওয়া (الإغماء والجنون):** জ্ঞান হারিয়ে ফেললে মানুষের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাই ওজু ভেঙে যায়। ৬. **নামাজে অট্টহাসি (القهقهة في الصلاة):** রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামাজের ভেতর কেউ যদি শব্দ করে এমনভাবে হাসে যে পাশের লোক শুনতে পায়, তবে তার ওজু ও নামাজ উভয়ই ভেঙে যাবে।

প্রশ্ন-২৩ (খ) : ওজুতে নিয়ত করা কি শর্ত? এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করো। (ب) هل النية شرط للوضوء؟ بين اختلاف العلماء فيه-

ভূমিকা: যেকোনো আমলের ক্ষেত্রে ‘নিয়ত’ বা সংকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে (ওজু ও গোসল) নিয়ত কি ফরজ বা শর্ত, নাকি কেবল সুন্নাত—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে বড় ধরনের মতভেদ ও উসুলগত বিতর্ক রয়েছে। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই বিতর্কে হানাফি মতবাদকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইমামগণের মতভেদ:

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অভিমত: তাঁদের মতে, ওজু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা **ফরজ বা শর্ত**। নিয়ত ছাড়া যদি কেউ ওজুর অঙ্গগুলো ধুয়ে ফেলে, তবে তার শরীর পরিষ্কার হবে বটে, কিন্তু শরিয়তসম্মত ওজু হবে না এবং তা দিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হবে না।

- **দলিল:**
  - **হাদিস:** তাঁরা হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত বিখ্যাত হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন: **(إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)** “নিশ্চয়ই যাবতীয় আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।” (বুখারি ও মুসলিম)। তাঁদের যুক্তি হলো, ওজু একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। আর যেকোনো ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতার জন্য নিয়ত অপরিহার্য। যেমন নামাজ বা রোজার জন্য নিয়ত জরুরি, তেমনি ওজুর জন্যও জরুরি।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহের অভিমত: হানাফি মাজহাব মতে, ওজু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত করা **ফরজ নয়,**

বরং সুন্নাত। যদি কেউ কোনো নিয়ত ছাড়াই (যেমন—নদীতে পড়ে গেল, বৃষ্টির পানিতে ভিজল বা শরীর ঠান্ডা করার জন্য গোসল করল) ওজুর অঙ্গগুলো ধুয়ে ফেলে, তবে তার ওজু আদায় হয়ে যাবে এবং এই ওজু দিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হবে। তবে নিয়ত না করার কারণে সে ওজুর স্বতন্ত্র সাওয়াব (পূণ্য) থেকে বঞ্চিত হবে।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিল ও ফিকহী বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন'-এ হানাফি মতের পক্ষে কুরআনের আয়াত ও উসুলুল ফিকহের আলোকে জোরালো যুক্তি পেশ করেন:

- **প্রথমত: কুরআনের আয়াতের মুতলাক (শর্তহীন) নির্দেশ:** আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদায় বলেছেন: **(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)** "যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।" ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ 'ধৌত করা' (Ghasl)-এর নির্দেশ দিয়েছেন। আরবি ভাষায় 'গাসল' বা ধৌত করার অর্থ হলো কোনো কিছুর ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করা। এখানে আল্লাহ নিয়তের কোনো শর্ত আরোপ করেননি। আয়াতটি 'মুতলাক' বা শর্তমুক্ত। যদি আমরা হাদিস দিয়ে নিয়তকে ফরজ করি, তবে তা কুরআনের 'আম' (ব্যাপক) নির্দেশের ওপর অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হবে। হানাফি উসুল অনুযায়ী, **(الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ نَسْخٌ)** "কুরআনের অকাট্য নস-এর ওপর খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বৃদ্ধি করা প্রকারান্তরে নসখ বা রহিতকরণের শামিল।" আর একক হাদিস দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিত করা বৈধ নয়।

- **দ্বিতীয়ত: যুক্তিবাদ (Qiyas) ও আমলের প্রকৃতি:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, পবিত্রতা অর্জন দুই ধরনের হতে পারে: **১. মাকসুলুল মা'না (مَعْقُولُ الْمَعْنَى):** যার কারণ ও ফলাফল বুদ্ধিতে ধরে। যেমন—শরীর বা কাপড়ে নাপাকি লাগলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা। নাপাকি ধোয়ার সময় নিয়ত করা শর্ত নয়; বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলেই কাপড় পাক হয়ে যায়। ওজু এবং গোসল হলো 'হুকমি নাপাকি' (Hadath) দূর করা। এটি মূলত পরিচ্ছন্নতা অর্জন। তাই পানি প্রবাহিত হওয়াই পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট, নিয়ত শর্ত নয়। **২. গাইরে মাকসুলুল মা'না (Ta'abbudi):**

যা নিছক ইবাদত, যেমন তায়াম্মুম। তায়াম্মুমে মাটি পবিত্রকারী নয়, বরং নিয়তের কারণেই মাটি পবিত্রতার মাধ্যম হয়। তাই তায়াম্মুমে নিয়ত ফরজ, কিন্তু পানি দিয়ে ওজুতে নয়।

- **হাদিসের জবাব:** 'ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়াত' হাদিসটি সাওয়াব বা আখেরাতের প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, নিয়ত ছাড়া ওজু করলে সাওয়াব হবে না, কিন্তু দুনিয়াবী দায়িত্ব (ওজু আদায়) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২৩ (গ) : ওজুতে মুখমণ্ডল ধৌত করার ক্ষেত্রে কি সম্পূর্ণ মুখ ধুতে হবে নাকি নির্দিষ্ট অংশ? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির অনুযায়ী লেখো। (ج) هل يشمل غسل الوجه في الوضوء جميع الاجزاء او فقط جزءا محددا من الوجه حسب تفسير الجصاص؟

মুখমণ্ডল (Wajh)-এর সংজ্ঞা ও সীমানা: আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: **(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)** - "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করো।" ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'ওয়াজহ' বা মুখমণ্ডলের সীমানা হলো:

- **দৈর্ঘ্য:** কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত।
- **প্রস্থ:** এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ অংশ ধোয়ার আবশ্যকতা: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে 'উজুহাকুম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বারা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল বোঝানো হয়। সুতরাং, এই সীমানার মধ্যে কোনো স্থান শুকনো থাকলে ওজু হবে না। তবে কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে তিনি শরিয়তের সহজীকরণের দিকটি তুলে ধরেছেন:

১. **চোখের ভেতরের অংশ:** চোখের পাতার ভেতরের অংশ ধোয়া ফরজ নয়। কারণ এটি 'বাতিন' (অভ্যন্তরীণ) অংশ এবং এটি ধুতে গেলে চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) চোখের ভেতর পানি দিতেন, ফলে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম জাসসাস বলেন, শরিয়ত মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলে না **(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)**, তাই চোখের ভেতর ধোয়া মাফ। ২. **গোঁফ ও ভ্রু:** যদি গোঁফ বা ভ্রুর লোম এত ঘন হয় যে নিচের চামড়া দেখা যায় না, তবে লোমের ওপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করলেই চলবে। আর যদি পাতলা হয়, তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরজ।

৩. **কানের ওড় ও গাল:** কানের পাশের চুল ও গাল—এগুলো মুখের অংশ, তাই এগুলো ধৌত করা ফরজ।

প্রশ্ন-২৩ (ঘ) : ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির অনুযায়ী ওজুতে দাড়ি খিলাল করা কি ওয়াজিব? (د) هل يعتبر تخليل اللحية واجبا عند غسل الوجه وفقا لتفسير الجصاص؟

দাড়ি ধৌত করার বিধান: পুরুষদের মুখে দাড়ি থাকলে তা ধোয়ার বিধান নিয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দাড়িকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ঘন দাড়ি (اللحية الكثة): যদি দাড়ি এত ঘন হয় যে, সামনাসামনি কথা বলার সময় বাইরের থেকে ভেতরের চামড়া দেখা যায় না, তবে দাড়ির ওপরের অংশ (প্রকাশ্য অংশ) ধোয়াই ফরজ। ভেতরের চামড়ায় পানি পৌঁছানো বা খিলাল করা ফরজ নয়।

- **যুক্তি:** 'ওয়াজহ' বা মুখমণ্ডল বলা হয় শরীরের ওই অংশকে যা মানুষের মুখোমুখি (মুকাবিলা) হয়। ঘন দাড়ির ক্ষেত্রে লোমগুলোই মানুষের মুখোমুখি হয়, চামড়া নয়। তাই লোমগুলোই চামড়ার স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং ওপরের লোম ধুলে আয়াত পালন হয়ে যায়।

২. পাতলা দাড়ি (اللحية الخفيفة): যদি দাড়ি পাতলা হয় এবং চামড়া দেখা যায়, তবে চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরজ।

খিলাল (Takhleel) করার হুকুম: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, ওজুতে ঘন দাড়ি খিলাল করা (আঙুল ঢুকিয়ে ভেতরের অংশ ধোয়া) **সুন্নাত**, ওয়াজিব বা ফরজ নয়।

- **দলিল ও বিশ্লেষণ:**
  - **কুরআনের আয়াত:** আল্লাহ বলেছেন "মুখমণ্ডল ধৌত করো"। ঘন দাড়ির ক্ষেত্রে ওপরের অংশ ধুয়ে ফেললেই 'মুখমণ্ডল ধোয়া'র হুকুম শাব্দিক ও কার্যত পালিত হয়। খিলাল করার নির্দেশ কুরআনের নস-এ নেই।

- **হাদিস:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি কখনো খিলাল করেছেন, আবার কখনো কেবল পানি ঢেলে দিয়েছেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এক আজলা পানি নিয়ে চিবুকের নিচে দিতেন। ইমাম জাসসাস বলেন, যদি খিলাল করা ফরজ হতো, তবে নবীজি (সা.) কখনোই তা ছাড়তেন না। যেহেতু তিনি মাঝে মাঝে ছেড়েছেন, তাই বোঝা যায় এটি অতিরিক্ত বা সুন্নাত আমল।

- **খবরে ওয়াহেদ:** খিলাল করার হাদিসগুলো 'খবরে আহাদ' (একক বর্ণনা), যা দিয়ে কুরআনের 'আম' (ব্যাপক) হুকুমের ওপর অতিরিক্ত কোনো ফরজ সাব্যস্ত করা যায় না।

উপসংহার: ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, ওজুর মূল উদ্দেশ্য হলো বাহ্যিক অঙ্গগুলো ধৌত করা। ঘন দাড়ির ক্ষেত্রে ওপরের অংশ ধোয়াই যথেষ্ট। তবে সুন্নাত আদায়ের জন্য খিলাল করা উত্তম।

প্রশ্ন ২৪ : তায়াম্মুমের বিধান, সংজ্ঞা, পদ্ধতি এবং এর বৈধতার কারণ ও উপাদানসমূহ।

قوله تعالى : وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء -٢٤)

প্রশ্ন-২৪ (ক) : তায়াম্মুম-এর অর্থ কী? এর হুকুম কী? দলিলের আলোকে বর্ণনা করো। (الف) ما معنى التيمم؟ وما حكمه؟ بين مدللا-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলাম একটি সহজ, স্বভাবজাত ও বাস্তবসম্মত ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর তার সাধ্যের অতীত কোনো বোঝা চাপান না। ওজু ও গোসলের জন্য পানি অপরিহার্য, কিন্তু এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন পানি পাওয়া যায় না বা পানি ব্যবহার করা শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ইবাদত যাতে বন্ধ না হয়, সেজন্য আল্লাহ তায়ালা 'তায়াম্মুম'-এর বিকল্প বিধান দান করেছেন। সূরা আল-মায়েদার ৬ নং আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে। এটি উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর বিশেষ দান।

তায়াম্মুমের সংজ্ঞা (تعريف التيمم):

১. আভিধানিক অর্থ: 'তায়াম্মুম' (التَّيَمُّمُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো—ইচ্ছা করা, সংকল্প করা বা কোনো কিছুকে লক্ষ্যস্থির করা (الْقَصْدُ)। জাহেলি যুগের কবিতায় এবং আরবি ভাষায় এর ব্যবহার প্রচুর। যেমন বলা হয়: **(تَيَمَّمْتُ الشَّيْءَ)** অর্থাৎ "আমি বস্তুটির সংকল্প করলাম।" কুরআনে বলা হয়েছে: **(فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)** অর্থ: "তোমরা পবিত্র মাটির সংকল্প করো।"

২. পারিভাষিক অর্থ: শরিয়তের পরিভাষায়, পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে পবিত্র মাটি বা মাটিজাতীয় বস্তু দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে। এটি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ওজু ও গোসলের বিকল্প (খলিফা) হিসেবে গণ্য হয়।

তায়াম্মুমের হুকুম (حكم التيمم): পানি পাওয়া না গেলে বা ব্যবহারে অক্ষম হলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুম করা **ফরজ** (নামাজ আদায়ের জন্য)। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত অকাট্য বিধান।

- **দলিল (কুরআন): (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)** "অতঃপর যদি তোমরা পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" (সূরা মায়েদা: ৬)
- **দলিল (হাদিস):** রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)** "আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে সিজদার স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম (তায়াম্মুমের মাটি) বানানো হয়েছে।" (বুখারি)।

প্রশ্ন-২৪ (খ) : কোন্ কোন্ অবস্থায় ওজু বা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েজ? (ب) ما هى الحالات التى يجوز فيها التيمم بدلا من الوضوء او الغسل؟

তায়াম্মুমের বৈধতার কারণসমূহ (أسباب التيمم): ইমাম জাসসাস (রহ.) সূরা মায়েদার আয়াত থেকে ইস্তিম্বাত করে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মূলত দুটি কারণে তায়াম্মুম বৈধ হয়: পানির প্রকৃত অনুপস্থিতি এবং পানি ব্যবহারে অক্ষমতা। বিস্তারিত কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. **পানি না পাওয়া (فقدان الماء):** মুসাফির বা মুকিম—যেই হোক না কেন, যদি তার কাছে পানি না থাকে এবং এক মাইল (শারয়ী দূরত্ব) বা তার চেয়ে দূরে পানি থাকে, তবে সে তায়াম্মুম করবে।

- **আয়াত: (أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً)** - "অথবা তোমরা সফরে থাকো... অতঃপর পানি না পাও।"

২. **অসুস্থতা (المرض):** যদি পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, অথবা সুস্থ হতে দেরি হওয়ার ভয় থাকে, অথবা পানি ব্যবহার করলে নতুন কোনো রোগ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, তবে তায়াম্মুম জায়েজ।

- **আয়াত: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)** - "আর যদি তোমরা অসুস্থ হও।"
- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা:** তিনি বলেন, সব ধরনের সামান্য অসুস্থতায় তায়াম্মুম জায়েজ নয়। কেবল সেই অসুস্থতায় জায়েজ যেখানে পানি ক্ষতিকর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ফতোয়া অনুযায়ী, ক্ষতের ওপর পানি লাগলে যদি মৃত্যুর ভয় থাকে, তবে তায়াম্মুমই ফরজ।

৩. **তীব্র শীত (البرد الشديد):** যদি পানি থাকে কিন্তু প্রচণ্ড শীতের কারণে পানি ব্যবহার করলে প্রাণনাশের বা অঙ্গহানির আশঙ্কা থাকে এবং পানি গরম করার কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তবে তায়াম্মুম জায়েজ।

- **দলিল:** সাহাবি আমর ইবনুল আস (রা.) 'জাতুস সালাসিল' যুদ্ধের সময় এক তীব্র শীতের রাতে স্বপ্নদোষ হলে গোসল না করে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়িয়েছিলেন। পরে রাসূল (সা.)-কে বিষয়টি জানালে তিনি তা অনুমোদন দিয়েছিলেন এবং হেসেছিলেন।

৪. **শত্রুর ভয় (خوف العدو):** পানির কাছে পৌঁছাতে যদি শত্রু, হিংস্র প্রাণী, সাপ-বিচ্ছু বা চোরের ভয় থাকে, তবে পানি কাছে থাকলেও তা 'নেই' বলে গণ্য হবে এবং তায়াম্মুম জায়েজ হবে।

৫. **পানির প্রয়োজন (الحاجة إلى الماء):** যদি কাছে সামান্য পানি থাকে যা নিজের বা সঙ্গীদের পান করার জন্য বা রান্নার জন্য প্রয়োজন, এবং ওজু করলে পরে পিপাসায় কষ্ট পেতে হবে, তবে ওই পানি রেখে দিয়ে তায়াম্মুম করা ওয়াজিব। কারণ জীবনের নিরাপত্তা ওজুর চেয়ে অগ্রাধিকার পায়।

প্রশ্ন-২৪ (গ) : পানি না থাকলে তায়াম্মুম জায়েজ হওয়ার জন্য ইমাম জাসসাস (রহ.) কী কী শর্তারোপ করেছেন? (ج) هل يجوز التيمم فى حال عدم وجود الماء؟ وما الشروط التى وضعها الامام الجصاص؟

পানি না পাওয়ার বাস্তবতা: আয়াতে বলা হয়েছে **(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً)** (অতঃপর তোমরা পানি না পাও)। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, পানি 'না পাওয়া' বলতে কেবল চোখের সামনে না থাকা বোঝায় না। এর জন্য 'তালাব' বা খোঁজ করা জরুরি।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর শর্তাবলি:

১. **তালাব বা অনুসন্ধান (الطلب):** পানি খোঁজা ওয়াজিব। যদি কেউ পানি না খুঁজেই তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে এবং পরে দেখে যে তার বাহনের সাথেই বা কাছেই পানি ছিল, তবে তার নামাজ হবে না। সঙ্গীদের কাছে পানি আছে কি না তা জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে যদি নিশ্চিত জানা থাকে যে এই এলাকায় পানি নেই, তবে খোঁজার প্রয়োজন নেই।

২. **দূরত্ব (Distance):** ইমাম জাসসাস (রহ.) পানির দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে হুকুম দিয়েছেন:

- যদি পানি ১ মাইল বা (প্রায় ৪০০০ কদম) দূরে থাকে, তবে ওই পানি আনতে যাওয়া ওয়াজিব নয়, তায়াম্মুম করা জায়েজ।
- কিন্তু যদি এর চেয়ে কম দূরত্বে পানি থাকে এবং সেখানে পৌঁছানো নিরাপদ হয়, তবে তায়াম্মুম জায়েজ নয়।

৩. **ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয়:**

- **জানাজা ও ঈদের নামাজ:** এই নামাজগুলোর কোনো কাজা নেই। তাই পানি থাকা সত্ত্বেও যদি ওজু করতে গেলে নামাজ ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে তায়াম্মুম করে নামাজ ধরা জায়েজ।
- **পাঞ্জেগানা ও জুমার নামাজ:** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বা জুমার ক্ষেত্রে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম জায়েজ নয়। কারণ এগুলোর কাজা আছে

(জুমার কাজা জোহর)। পানি পাওয়া গেলে ওজু করেই নামাজ পড়তে হবে, যদিও ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

৪. **কূপ থেকে পানি তোলার যন্ত্র না থাকা:** যদি কূপে পানি থাকে কিন্তু পানি তোলার জন্য রশি বা বালতি না থাকে, তবে এটিও 'পানি না পাওয়া'র অন্তর্ভুক্ত। একে 'হুকমি ফুকদান' বা আইনত পানিহীনতা বলা হয়। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ।

প্রশ্ন-২৪ (ঘ) : মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কি তায়াম্মুম জায়েজ? ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত উল্লেখ করো। (د) هل يجوز التيمم بالتراب او اى مادة اخرى غير التراب؟

'সাঈদ' (الصَّعِيد)-এর ব্যাখ্যা ও মতভেদ: তায়াম্মুম কিসের দ্বারা করতে হবে—এ নিয়ে মুফাসসির ও ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আয়াতে বলা হয়েছে: **(فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)**। বিতর্কের মূল বিষয় হলো 'সাঈদ' শব্দের অর্থ কী।

১. ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত: তায়াম্মুম কেবল এমন 'মাটি' (Turab) দিয়ে জায়েজ যাতে ধুলোবালি আছে এবং যা হাতে লাগে। পাথর, বালু বা শক্ত মাটি দিয়ে তায়াম্মুম হবে না।

- **যুক্তি:** অন্য আয়াতে আছে **(فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)** - "তা থেকে কিছু অংশ দিয়ে মাসেহ করো।" 'মিন' (থেকে) অব্যয়টি তাবঈজ বা আংশিক অর্থ বোঝায়, যা প্রমাণ করে যে মাটির কিছু অংশ (ধুলো) মুখে লাগতে হবে। পাথর থেকে কিছুই হাতে লাগে না।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফিকহের অভিমত: মাটি এবং মাটিজাতীয় (Jins al-Ard) যেকোনো বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম জায়েজ। যেমন—ধুলোবালি, পাথর, বালি, চুনাপাথর, সুরমা, পোড়ামাটি ইত্যাদি। হাতে ধুলো লাগা জরুরি নয়।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিল ও বিশ্লেষণ: ইমাম জাসসাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন'-এ হানাফি মতের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন:

- **'সাঈদ'-এর আভিধানিক অর্থ:** ইমাম জাসসাস বলেন, আরবি ভাষায় 'সাঈদ' বলা হয় ভূপৃষ্ঠ বা মাটির উপরিভাগকে, চাই তাতে ধুলো থাকুক

বা না থাকুক। বিখ্যাত ভাষাবিদ জাজ্জাজ বলেন: "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু থাকে, তা-ই সাঈদ।" সুতরাং পাথরও 'সাঈদ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

- **'তাইয়্যেব' (পবিত্র):** আল্লাহ বলেছেন 'পবিত্র ভূপৃষ্ঠ'। পাথর যদি পবিত্র হয়, তবে তা আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

- **হাদিস ও সুন্নাহ:** রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুক যুদ্ধের সফরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন। আরবের সেই অঞ্চলে অধিকাংশ স্থানই ছিল বালুময় মরুভূমি, সেখানে মাটি (Turab) ছিল না। তিনি এবং সাহাবিরা সেই বালু দিয়েই তায়াম্মুম করেছেন। যদি কেবল মাটি শর্ত হতো, তবে তারা বালুতে তায়াম্মুম করতেন না বা মাটি সাথে করে নিয়ে যেতেন।

- **হিকমত ও যুক্তি:** তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য মুখমণ্ডল ধুলো দিয়ে ময়লা করা নয় (Taghbir), বরং পবিত্রতা অর্জনের সংকল্প করা এবং আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেকে অবনত করা। হাতে ধুলো লাগানো জরুরি হলে তা পবিত্রতার বদলে অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করত, যা আয়াতের শেষাংশের **(وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)** (বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান) এর সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। তাই হাত পাথরে মেরে মাসেহ করলেই রোকন আদায় হয়ে যাবে।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম জাসসাস (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, তায়াম্মুমের বিধানটি উম্মতের জন্য একটি রহমত ও সহজীকরণ। 'সাঈদ' শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, পাথর বা বালি দিয়েও তায়াম্মুম বৈধ, যা হানাফি মাজহাবের উদারতা ও কুরআন অনুধাবনের গভীরতা প্রমাণ করে। এই বিধানগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পবিত্রতা রক্ষায় এবং কঠিন পরিস্থিতিতে ইবাদত জারি রাখতে অত্যন্ত সহায়ক।

প্রশ্ন ২৫ : সাক্ষ্য ও ন্যায়বিচারের বিধান, 'কাওয়ামীন'-এর ব্যাখ্যা এবং সর্বক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা।

(قوله تعالى : يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ـ ٢٥-)

প্রশ্ন-২৫ (ক) : সাক্ষ্য (Shahadah)-এর অর্থ কী? মুমিনের জীবনে এর প্রভাব এবং সমাজে সাক্ষ্য গোপন করার পরিণাম আলোচনা করো। (الف) اذكر معنى الشهادة و اثرها على سلوك المؤمن فى المجتمع-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি সমাজব্যবস্থা ও বিচার বিভাগের মূল ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার বা 'আদল'। আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান হাতিয়ার হলো সত্য সাক্ষ্য। সূরা আল-মায়েদার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়বিচারের ওপর অটল থাকার এবং ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে সাক্ষ্যদানের গুরুত্ব, আদব এবং এর সমাজতাত্ত্বিক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সাক্ষ্য বা 'শাহাদাহ'-এর সংজ্ঞা (تعريف الشهادة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'শাহাদাহ' (الشَّهَادَةُ) শব্দটি 'শুহুদ' (شُهُود) মূলধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো—উপস্থিত হওয়া, দেখা, জানা এবং সংবাদ দেওয়া। যেহেতু সাক্ষী ঘটনার সময় উপস্থিত থাকে এবং যা দেখেছে তার সংবাদ দেয়, তাই একে শাহাদাহ বলা হয়।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, বিচারকের সামনে কোনো প্রাপ্য বা অধিকার প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট শব্দমালার মাধ্যমে (যেমন—'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি') সত্য সংবাদ প্রদান করাকে শাহাদাহ বা সাক্ষ্য বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(الشَّهَادَةُ إِخْبَارٌ عَنْ عِلْمٍ بِشَيْءٍ لِإِثْبَاتِ حَقٍّ لِلْغَيْرِ)** অর্থাৎ, "অন্যের অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য জানা বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেওয়াই হলো সাক্ষ্য।"

আয়াতের তাফসির ও 'কাওয়ামীন'-এর ব্যাখ্যা: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের ওপর সুদৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকো এবং ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যদাতা হও।"

ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে 'কাওয়ামীন' (قَوَّامِينَ) শব্দটি 'ক্বা-ইম' (قائم)-এর আধিক্যবাচক রূপ (Seeghah Mubalaghah)। এর অর্থ হলো—যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো মূল্যে ন্যায়ের ওপর অটল থাকা। 'লিল্লাহ' (আল্লাহর জন্য) শব্দটি যুক্ত করে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিচার ও সাক্ষ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কোনো ভয়, লোভ বা স্বজনপ্রীতির কারণে নয়।

মুমিনের জীবনে ও সমাজে সাক্ষ্যের প্রভাব (أثر الشهادة):

১. তাকওয়া ও সত্যবাদিতা সৃষ্টি: সত্য সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের ঈমানি দায়িত্ব। আল্লাহ সাক্ষ্য গোপন করাকে অন্তরের পাপ বলে অভিহিত করেছেন: **(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)** "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে তা গোপন করে, তার অন্তর পাপী।" (সূরা বাকারা: ২৮৩)। এই আয়াত মুমিনের মনে সর্বদা এই ভয় জাগিয়ে রাখে যে, সত্য গোপন করা আল্লাহ দেখছেন। ফলে তার চরিত্রে সত্যবাদিতা ও আমানতদারি তৈরি হয়।

২. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (إقامة العدل): সাক্ষ্য হলো বিচারকের চোখের মতো। বিচারক গায়েব জানেন না, তিনি সাক্ষীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই রায় দেন। সাক্ষী যদি সত্য বলে, তবে মজলুম তার হক ফিরে পায় এবং জালেম শাস্তি পায়। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সত্য সাক্ষ্য অপরিহার্য। মিথ্যা সাক্ষ্য বা 'শাহাদাতুজ জুর' (شَهَادَةُ الزُّورِ) সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। হাদিসে একে শিরকের সমতুল্য গুনাহ বলা হয়েছে।

৩. জালিমের প্রতিরোধ: যখন সমাজের মানুষ নির্দ্বিধায় সত্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তখন অপরাধীরা অপরাধ করতে ভয় পায়। তারা জানে যে, কেউ না কেউ দেখেছে এবং আদালতে গিয়ে তা বলে দেবে। এটি অপরাধ দমনে 'সামাজিক প্রতিরোধ' হিসেবে কাজ করে।

৪. দুর্বল ও অসহায়ের রক্ষা: সাধারণত দুর্বল মানুষই জুলুমের শিকার হয়। মুমিনের সত্য সাক্ষ্য এই দুর্বলদের রক্ষাকবচ। ইমাম জাসসাস (রহ.) ব্যাখ্যা করেন, আয়াতে **(شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)** বা 'ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী' হওয়ার নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ দুর্বলদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন।

সাক্ষ্য গোপন বা মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম: ইমাম জাসসাস (রহ.) সতর্ক করেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া বা সত্য গোপন করা কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ... وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)** "আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেব না?... (তা হলো) মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" (বুখারি)। মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে হালাল হারাম হয়, হারাম হালাল হয় এবং নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পায়। এটি আল্লাহর লানতের কারণ।

প্রশ্ন-২৫ (খ) : ন্যায়বিচার ও সাক্ষ্যের নির্দেশ কি সব ধরনের মামলা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে? দলিলের আলোকে বর্ণনা করো। (ب) هل يشمل الامر بالعدل والشهادة كل انواع المعاملات والقضايا، ام هو مخصوص ببعض القضايا؟ بين مدللا-

ভূমিকা: সূরা মায়েদার ৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই ন্যায়বিচার কি কেবল বন্ধুদের জন্য, নাকি শত্রুদের জন্যও? মুসলিমের জন্য, নাকি অমুসলিমের জন্যও? ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের ব্যাপকতা (Umum) নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামি ন্যায়বিচার সার্বজনীন।

আয়াতের শানে নুজুল ও প্রেক্ষাপট: এই আয়াতটি বিশেষ কোনো প্রেক্ষাপটে নাজিল হলেও এর হুকুম ব্যাপক। ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ষড়যন্ত্র করত এবং ক্ষতি করার চেষ্টা করত। সাহাবিদের মনে তাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা বা ক্ষোভ ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন: **(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا)** অর্থ: "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে।"

ন্যায়বিচারের ব্যাপকতা (شمولية العدل): ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মতে, ন্যায়বিচার ও সত্য সাক্ষ্যের নির্দেশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র এবং প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এর আওতা নিম্নরূপ:

১. শত্রু ও মিত্রের ক্ষেত্রে সমান বিচার: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আয়াতে 'শানাআনু ক্বাওমিন' (কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা) শব্দটি প্রমাণ করে যে, কাফের বা শত্রুপক্ষের সাথেও ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব। শত্রুতা যেন মুমিনকে সীমার বাইরে না নেয়।

- **উদাহরণ:** যুদ্ধের ময়দানেও শত্রুর অঙ্গহানি করা (Musla), শিশু-নারী হত্যা করা বা চুক্তি ভঙ্গ করা অবিচার। ইসলাম এগুলো নিষিদ্ধ করেছে। আদালতে যদি বিপক্ষ দল কাফের হয় এবং মুমিন দাবিদার ব্যক্তি অন্যায়কারী হয়, তবুও বিচারক মুমিনের বিরুদ্ধে এবং কাফেরের পক্ষে রায় দিতে বাধ্য, যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ তাই বলে। এটিই ইসলামের সৌন্দর্য।

২. আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের ক্ষেত্রে: সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: **(وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)** - "যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার বা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়।" ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সাক্ষ্য দেওয়ার সময় পিতা, পুত্র বা প্রিয়জনের মায়া যেন সত্যকে ঢেকে না দেয়। ইসলামি শরিয়তে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের সাক্ষ্য এবং পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে ফকিহদের মতভেদ থাকলেও, হকের পক্ষে কথা বলা সবার জন্য ফরজ।

৩. সকল প্রকার মামলা ও লেনদেন: ন্যায়বিচার ও সাক্ষ্যের বিধান দেওয়ানি (Civil), ফৌজদারি (Criminal), পারিবারিক ও বাণিজ্যিক—সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

- **হুদুদ ও কিসাস:** হত্যা বা চুরির মতো অপরাধে সাক্ষ্য দেওয়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এখানে ন্যায়বিচার না হলে মানুষের জান ও মাল ধ্বংস হবে।
- **লেনদেন ও ঋণ:** আল্লাহ বলেন: **(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ)** - "যখন তোমরা বেচাকেনা করো, তখন সাক্ষী রাখো।"
- **পারিবারিক বিষয়:** তালাক, বিবাহ ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার রক্ষা করা ফরজ।

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ফিকহী বিশ্লেষণ (Jassas's Legal Analysis): ইমাম জাসসাস (রহ.) আহকামুল কুরআনে লিখেন: **(فَاقْتَضَتِ الْآيَةُ وُجُوبَ الْعَدْلِ فِي الْكُفَّارِ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَفِي الْأَعْدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ)** "এই আয়াত দাবি করে যে, কাফের, মুমিন, শত্রু এবং বন্ধু—সবার ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব।" তিনি আরও বলেন, কাফেরদের কুফরির কারণে তাদের প্রতি জুলুম করা বৈধ নয়। তাদের জান-মাল (যদি তারা জিম্মি বা চুক্তিবদ্ধ হয়) মুমিনের জান-মালের মতোই সংরক্ষিত। তাদের গালি দেওয়া, তাদের হক নষ্ট করা বা মিথ্যা মামলায় জড়ানো হারাম।

উপসংহার (خاتمة): সূরা মায়েদার ৮ নং আয়াত এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলামে ন্যায়বিচার কোনো আপেক্ষিক বিষয় নয়, বরং এটি পরম (Absolute)। ভালোবাসা বা ঘৃণা কোনোটিই ইনসাফের

পাল্লাকে প্রভাবিত করতে পারে না। আজকের পৃথিবীতে যেখানে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের কারণে বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে কুরআনের এই শাশ্বত নীতি 'কাওয়ামীন লিল্লাহ' বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি। এটিই শান্তি ও নিরাপত্তার একমাত্র গ্যারান্টি।

প্রশ্ন ২৬ : চুরির সংজ্ঞা, হদ বা শাস্তির শর্তাবলি এবং শরিয়তে শাস্তির দর্শন ও প্রকারভেদ।

(٢٦ - قوله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما -)

প্রশ্ন-২৬ (ক) : 'সারিকাহ' বা চুরির সংজ্ঞা কী? ইসলামে চুরির হদ (হাত কাটা) প্রয়োগের শর্তাবলি দলিলের আলোকে বর্ণনা করো। (الف) ما معنى السرقة؟ -ما هي شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام؟ بين مدللا

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়তের অন্যতম মাকাসিদ বা লক্ষ্য হলো 'হিফজুল মাল' বা সম্পদের নিরাপত্তা বিধান। অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। চুরি সমাজ থেকে নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেয়। তাই আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-মায়েদার ৩৮ নং আয়াতে চুরির জন্য কঠোর শাস্তি বা 'হদ' নির্ধারণ করেছেন। ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর তাফসির গ্রন্থে চুরির সংজ্ঞা, নিসাব এবং হাত কাটার শর্তাবলি হানাফি ফিকহের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

চুরির সংজ্ঞা (تعريف السرقة):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'সারিকাহ' (السَّرِقَةُ) শব্দের অর্থ হলো গোপনে কোনো কিছু নিয়ে নেওয়া।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি যদি অন্যের সংরক্ষিত স্থান (Hirz) থেকে গোপনে নির্দিষ্ট পরিমাণ (নিসাব) সম্পদ মালিকের অনুমতি ছাড়া সরিয়ে নেয়, তবে তাকে সারিহ বা চুরি বলে। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন: **(أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ مَحْرُوزًا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَاءِ)** অর্থাৎ, "অন্যের সংরক্ষিত মাল গোপনে নিয়ে নেওয়া।"

আয়াতের বিধান: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ)** অর্থ: "পুরুষ চোর এবং নারী চোর—তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিস্বরূপ।"

হদ বা হাত কাটার শর্তাবলি (شروط قطع اليد): চুরি করলেই হাত কাটা হয় না। ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, হাত কাটার দণ্ড বা 'হদ' কার্যকর করার জন্য চুরির মধ্যে কয়েকটি কঠোর শর্ত পাওয়া যেতে হবে। কোনো একটি শর্তের অভাব হলে হদ মাফ হয়ে যাবে, তবে 'তাযির' (লঘু শাস্তি) হতে পারে। শর্তগুলো হলো:

১. চোর সাবালক ও সুস্থ মস্তিষ্কের হওয়া (العقل والبلوغ): চোরকে অবশ্যই 'মুকাল্লাফ' হতে হবে। পাগল বা শিশুর ওপর হদ জারি হয় না। হাদিসে আছে: "তিন ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে... (তন্মধ্যে) শিশু ও পাগল।"

২. মালের পরিমাণ বা নিসাব (النصاب): চুরিকৃত মাল একটি নির্দিষ্ট মূল্যের হতে হবে। তুচ্ছ জিনিস (যেমন—একটি দড়ি বা কাঠ) চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।

- **হানাফি মত ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** হানাফি মাজহাব মতে, চুরির নিসাব হলো **১০ দিরহাম** বা ১ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)। ১০ দিরহামের কম মূল্যের কিছু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।
- **দলিল:** ইমাম জাসসাস (রহ.) ইবনে মাসউদ (রা.) ও অন্যান্য সাহাবির বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেন: **(لَا قَطْعَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ)** "দশ দিরহামের কমে কোনো হাত কাটা নেই।" (মুসনাদে আহমদ/নাসাই)। যদিও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে নিসাব এক-চতুর্থাংশ দিনার, তবে ইমাম জাসসাস হানাফি মতকেই প্রবল প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন।

৩. সংরক্ষিত স্থান থেকে চুরি (الحرز): মালটি অবশ্যই 'হিরজ' বা সংরক্ষিত স্থানে থাকতে হবে। যেমন—তালাবদ্ধ ঘর, সিন্দুক বা পাহারাদারের পাহারায় থাকা মাল। যদি কেউ রাস্তা থেকে, মসজিদ থেকে বা খোলা মাঠ থেকে কিছু কুড়িয়ে নেয় বা চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না। কারণ সেখানে 'হিরজ'

ছিল না। ইমাম জাসসাস বলেন, মালিক যদি মাল অরক্ষিত রাখে, তবে সে নিজেই অবহেলা করেছে।

৪. গোপনে নেওয়া (السرية): চুরি হতে হবে গোপনে। যদি কেউ প্রকাশ্যে জোর করে ছিনিয়ে নেয় (ছিনতাই) বা ডাকাতি করে, তবে তা 'সারিকাহ' নয়, বরং 'গাসব' বা 'হিরাবা' (ডাকাতি)। ডাকাতির শাস্তি আরও ভয়াবহ (মৃত্যুদণ্ড বা নির্বাসন), কিন্তু সাধারণ চুরির সংজ্ঞায় তা পড়ে না।

৫. মালিকানার সন্দেহ না থাকা (انتفاء الشبهة): চুরিকৃত মালে চোরের কোনো মালিকানা বা মালিকানার সন্দেহ (Shubha) থাকতে পারবে না। হাদিসে আছে: **(اِدْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ)** - "সন্দেহের কারণে হদ রহিত করো।"

- **উদাহরণ:** পিতা যদি সন্তানের মাল চুরি করে, বা সন্তান পিতার মাল চুরি করে, তবে হাত কাটা যাবে না। কারণ সন্তানের মালে পিতার অধিকার আছে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে (আন্তর ও মালুকা লি-আবিক)। একইভাবে স্বামী-স্ত্রী বা ব্যবসায়িক পার্টনারের মধ্যে চুরি হলে হাত কাটা হয় না।

৬. খাদ্যদ্রব্য বা পচনশীল বস্তু না হওয়া: দুর্ভিক্ষের সময় বা পচনশীল খাদ্য (ফলমূল, দুধ) চুরি করলে হাত কাটা হয় না। কারণ এখানে জীবন বাঁচানোর তাগিদ বা 'শুবহাতুল ইবাহা' থাকতে পারে।

প্রশ্ন-২৬ (খ) : ইসলামি শরিয়তে 'উকুবাহ' বা শাস্তির অর্থ কী? শাস্তির প্রকারভেদ (হদ, কিসাস ও তাযির) বিস্তারিত বর্ণনা করো। (ب) ما معنى العقوبة فى الشريعة الاسلامية؟ ثم بين اقسامها مفصلا-

শাস্তি বা 'উকুবাহ'-এর সংজ্ঞা (تعريف العقوبة): 'উকুবাহ' শব্দটি 'আকিব' (عَقِب) থেকে এসেছে, যার অর্থ—পশ্চাতে বা পরে আসা। যেহেতু অপরাধ করার পর শাস্তি আসে, তাই একে উকুবাহ বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায়, শরিয়ত লঙ্ঘন বা অন্যের অধিকার হরণের কারণে আল্লাহ বা বিচারক কর্তৃক আরোপিত নির্ধারিত বা অনির্ধারিত দণ্ডকে উকুবাহ বলে। এর উদ্দেশ্য হলো—অপরাধীকে সংশোধন করা, অন্যকে সতর্ক করা (Deterrence) এবং মজলুমকে প্রশান্তি দেওয়া।

শাস্তির প্রকারভেদ (أقسام العقوبة): ইসলামি আইনে অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি তিন প্রকার। ইমাম জাসসাস (রহ.) আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে এই প্রকারভেদগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

১. হুদুদ (الحدود): 'হদ' (একবচন) অর্থ হলো সীমা বা বাধা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহর হক (Haqqullah) হিসেবে কুরআনে বা হাদিসে যেই শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং যাতে কম-বেশি করার অধিকার বিচারকের নেই, তাকে হদ বলে।

- **উদাহরণ:**
  - **চুরি:** হাত কাটা (সূরা মায়েদা: ৩৮)।
  - **জিনা:** অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত, বিবাহিত হলে রজম বা পাথর মেরে মৃত্যু (সূরা নূর: ২)।
  - **কজফ (অপবাদ):** ৮০ বেত্রাঘাত (সূরা নূর: ৪)।
  - **মদ্যপান:** ৮০ বেত্রাঘাত (হাদিস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত)।
  - **ডাকাতি (হিরাবা):** হত্যা, শূলে চড়ানো বা হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কাটা (সূরা মায়েদা: ৩৩)।
- **দর্শন:** হদ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে 'নাকালান' বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। এটি সমাজকে বড় অপরাধ থেকে পবিত্র রাখে।

২. কিসাস ও দিয়াত (القصاص والدية): কিসাস অর্থ হলো সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়া। এটি মানুষের হক (Haqqul Ibad)। হত্যা বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে এই শাস্তি প্রযোজ্য।

- **বিধান:** (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) - "প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ।" (সূরা মায়েদা: ৪৫)।
- **বৈশিষ্ট্য:** কিসাসের ক্ষেত্রে ভিকটিম বা তার পরিবার চাইলে অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা কিসাসের পরিবর্তে 'দিয়াত' (রক্তপণ) গ্রহণ করতে পারে। হদের ক্ষেত্রে ক্ষমা করার অধিকার কারো নেই (বিচারকের কাছে পৌঁছানোর পর)।

৩. তাযির (التعزير): 'তাযির' অর্থ হলো বাধা দেওয়া বা শাসন করা। যেসব অপরাধের জন্য কুরআন-সুন্নাহয় নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি (হদ বা কিসাস) নেই, অথবা হদের শর্ত পূর্ণ না হওয়ায় হদ মাফ হয়ে গেছে, সেসব ক্ষেত্রে বিচারক বা রাষ্ট্রপ্রধান নিজের বিবেচনায় যে শাস্তি প্রদান করেন, তাকে তাযির বলে।

- **উদাহরণ:** ওজনে কম দেওয়া, প্রতারণা করা, সুদ খাওয়া, অশ্লীল কাজ করা (যা জিনা নয়), অথবা ১০ দিরহামের কম চুরি করা।
- **শাস্তির ধরন:** ধমক দেওয়া, বন্দি করা (জেল), বেত্রাঘাত করা (হদের চেয়ে কম সংখ্যায়), জরিমানা করা বা দেশান্তর করা। তাযিরের পরিমাণ অপরাধের মাত্রা ও অপরাধীর অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিচারক নির্ধারণ করেন।

শাস্তির দর্শন ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মন্তব্য: ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, চুরির শাস্তিতে হাত কাটার বিধান বাহ্যত কঠোর মনে হতে পারে, কিন্তু এর হেকমত গভীর। হাত হলো উপার্জনের মাধ্যম। যখন কেউ এই হাত দিয়ে অন্যের উপার্জিত সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করে, তখন সে তার হাতের আমানত খেয়ানত করল। আল্লাহ তায়ালা এক চোরের হাত কাটার মাধ্যমে হাজারো মানুষের সম্পদ নিরাপদ করেছেন। তিনি বলেন: **(قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ فِيهِ صِيَانَةُ الْأَمْوَالِ وَزَجْرُ النُّفُوسِ عَنِ الطَّمَعِ)** "চোরের হাত কাটার মধ্যে রয়েছে সম্পদের নিরাপত্তা এবং মানুষকে লোভ থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা।" তাছাড়া এই শাস্তি 'কাফফারা' বা পাপমোচনকারী। দুনিয়াতে হদ জারি হলে আখেরাতে আল্লাহ ওই অপরাধের জন্য আর শাস্তি দেবেন না।

উপসংহার (خاتمة): চুরির শাস্তি ও হদের বিধান ইসলামি বিচার ব্যবস্থার কঠোরতা নয়, বরং ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাত কাটার হুকুম নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয় না। বরং এর জন্য এতগুলো শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল পেশাদার ও দুর্ধর্ষ চোর ছাড়া সাধারণ কেউ এই শাস্তির আওতায় আসে না। এই বিধানের মূল লক্ষ্য হাত কাটা নয়, বরং চুরির পথ বন্ধ করা এবং একটি নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলা।

প্রশ্ন ২৭ : মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারির বিধান, মদের ক্ষতিকর দিক এবং নিষিদ্ধ হওয়ার ক্রমধারা।

قوله تعالى : انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل -٢٧) الشيطان فاجتنبوه-)

প্রশ্ন-২৭ (ক) : কুরআনের আহকামের আলোকে 'খামর', 'মাইসির', 'আনসাব' ও 'আজলাম'-এর পরিচয় ও অর্থ বর্ণনা করো। (الف) بين المقصود بالخمر والميسر والانصاب والازلام فى ضوء احكام القرآن-

ভূমিকা (مقدمة): ইসলামি শরিয়ত মানুষের দ্বীন, জীবন, সম্পদ, বংশ ও বিবেক-বুদ্ধির সুরক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। এই পাঁচটি মৌলিক বিষয় (মাকাসিদুশ শরিয়াহ) রক্ষা করা ওয়াজিব। সূরা আল-মায়েদার ৯০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন চারটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা মানুষের বিবেক ও সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। আহকামুল কুরআনের প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে শব্দগুলোর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

১. আল-খামর (الْخَمْرُ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'খামর' শব্দটি 'খামারা' (خَمَرَ) মূলধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো আবৃত করা, ঢেকে রাখা বা আচ্ছন্ন করা। আরবিতে ওড়নাকে 'খিমার' বলা হয় কারণ তা মাথা ঢেকে রাখে। মদকে 'খামর' বলা হয় কারণ তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।
- **পারিভাষিক অর্থ:** ইমাম জাসসাস (রহ.) ও হানাফি ফকিহগণের মতে, খামর হলো ওই পানীয় যা কাঁচা আঙ্গুর থেকে তৈরি হয়, যা জোশ মারে এবং ফেনা ছাড়ে। এটি নাপাক এবং অল্প বা বেশি পান করা হারাম। তবে ব্যাপক অর্থে যে পানীয় পান করলে নেশা সৃষ্টি হয়, তাকেও রূপক অর্থে বা হুকুমের দিক থেকে খামর বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)** অর্থ: "প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্যই খামর এবং প্রত্যেক খামরই হারাম।" (সহীহ মুসলিম)।

২. আল-মাইসির (الْمَيْسِرُ):

- **আভিধানিক অর্থ:** শব্দটি 'ইউসরুন' (সহজ) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো সহজে ধন উপার্জন করা। আবার কেউ কেউ বলেন এটি 'তাজজিয়াহ' বা বণ্টন করা থেকে এসেছে।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়, মাইসির হলো জুয়া (Qimar)। জাহেলি যুগে আরবরা উট জবাই করে তার গোশত লটারির মাধ্যমে বণ্টন করত। কেউ পেত, কেউ পেত না—অথচ মূল্য সবাই দিত বা হেরে যাওয়া ব্যক্তি দিত। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যে খেলায় লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি থাকে এবং অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করা হয়, তা-ই মাইসির। বর্তমান যুগের লটারি, ক্যাসিনো এবং বাজি ধরা—সবই মাইসিরের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন: **(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)** অর্থ: "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"

৩. আল-আনসাব (الْأَنْصَابُ):

- **অর্থ:** আনসাব শব্দটি 'নুসুব' (نُصُبٌ)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো এমন পাথর বা বেদী যা কোনো নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হয়েছে এবং যার সম্মান করা হয়। জাহেলি যুগে মুশরিকরা কাবার চারপাশে কিছু পাথর স্থাপন করে রেখেছিল। তারা সেখানে গিয়ে পশু জবাই করত এবং ওই পাথরের ওপর রক্তের ছিটা দিত। তারা মনে করত এতে তাদের দেবতারা খুশি হয়। এগুলো মূর্তিপূজারই নামান্তর।

- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর মত:** তিনি বলেন, আনসাব হলো সেই সব স্থান বা বস্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে কোনো কিছু উৎসর্গ করা বা সম্মান প্রদর্শন করা শিরক।

৪. আল-আজলাম (الْأَزْلَامُ):

- **অর্থ:** আজলাম হলো 'জালাম' (زَلَمٌ)-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো তীর। এটি এমন তীর যাতে কোনো ফলা বা পালক থাকত না।

- **ব্যবহার:** জাহেলি যুগে আরবরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ (যেমন—সফর, বিবাহ বা যুদ্ধ) করার আগে তিনটি তীরের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করত। একটিতে লেখা থাকত 'করো' (امرني ربي), আরেকটিতে 'করো না' (نهاني ربي), এবং তৃতীয়টি ছিল ফাঁকা। তারা কাবার পুরোহিতের কাছে গিয়ে এই তীরগুলো দিয়ে লটারি করত। একে 'ইস্তিকসাম' বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা একে হারাম ঘোষণা করেছেন কারণ এতে গায়িব বা অদৃশ্যের খবর জানার মিথ্যা ভান করা হয়, যা তাওহিদের পরিপন্থী।

প্রশ্ন-২৭ (খ) : 'খামর' বা মদের অর্থ ও সমাজের ওপর এর প্রভাব এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী মদ নিষিদ্ধের হেকমত আলোচনা করো।
(ب) اكتب معنى الخمر مع بيان اثرها على العقل والدين والمجتمع - ثم بين حكمة تحريم الخمر كما ذكرتها النصوص الشرعية وتفسير الجصاص-

মদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব (اثار الخمر): ইমাম জাসসাস (রহ.) তাঁর তাফসিরে মদের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, মদ কেবল একটি পানীয় নয়, বরং এটি সকল অনাচারের চাবিকাঠি (উম্মুল খাবায়িস)।

১. **বিবেক ও আকলের ওপর প্রভাব:** মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ হলো তার 'আকল' বা বিবেক। মদ পানের ফলে এই বিবেক আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মাতাল অবস্থায় মানুষ পশুর চেয়েও অধম আচরণ করে। সে ভালো-মন্দ, মা-বোন বা আপন-পর চিনতে পারে না। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, আল্লাহ মানুষকে যে সম্মান দিয়েছেন, মদ পানকারী স্বেচ্ছায় তা ধুলিসাৎ করে দেয়।

২. **দ্বীনের ওপর প্রভাব:** মদ এবং ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। হাদিসে এসেছে: **(لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)** অর্থ: "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না, আর মদ পানকারী যখন মদ পান করে তখন সে মুমিন থাকে না।" (বুখারি ও মুসলিম)। মদ পান করলে ৪০ দিনের নামাজ কবুল হয় না এবং ইবাদতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

৩. **সামাজিক প্রভাব:** মদ পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। মাতাল অবস্থায় মানুষ ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, এমনকি খুন পর্যন্ত করে বসে। সংসারে ভাঙন, স্ত্রীর প্রতি অবিচার এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার পেছনে মদের ভূমিকা প্রধান।

নিষিদ্ধের হেকমত (حكمة التحريم): ইমাম জাসসাস (রহ.) সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতের আলোকে মদ নিষিদ্ধের দুটি প্রধান হেকমত বা কারণ উল্লেখ

করেছেন: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ)

১. শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি (العداوة والبغضاء): শয়তানের মূল লক্ষ্য হলো মুমিনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নষ্ট করা। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জেদ, লোভ ও প্রতিহিংসা তৈরি হয়। জুয়ায় হেরে যাওয়া ব্যক্তি জয়ী ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করে, আর মাতাল ব্যক্তি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে অন্যের সম্মান নষ্ট করে, যা দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতার জন্ম দেয়।

২. আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বাধা (الصد عن ذكر الله والصلاة): মদ মানুষকে গাফেল করে দেয়। মাতাল অবস্থায় নামাজ পড়া অসম্ভব। আর জুয়াড়ি খেলার নেশায় নামাজের সময় ভুলে যায়। ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, যে বস্তু মানুষকে তার রবের স্মরণ থেকে দূরে রাখে, তা অবশ্যই মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। তাই আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে এটি হারাম করেছেন।

প্রশ্ন-২৭ (গ) : কুরআন মজিদে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্রমধারা বা পর্যায়গুলো আয়াতসহ উল্লেখ করো। (ج) اذكر المراحل لتحريم الخمر مع ذكر الايات الكريمة-

মদ নিষিদ্ধের ক্রমবিকাশ (مراحل تحريم الخمر): ইসলামি শরিয়তের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো 'তাদরিজ' বা পর্যায়ক্রমিক বিধান। আরবের লোকেরা মদে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। হঠাৎ করে তা নিষিদ্ধ করলে তাদের জন্য মানা কঠিন হতো। তাই আল্লাহ তায়ালা তিনটি ধাপে মদ হারাম করেছেন। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন:

প্রথম পর্যায়: সচেতনতা ও তুলনা মক্কি জীবনে এবং মদিনার শুরুতে মদ বৈধ ছিল। সাহাবিরা রাসূল (সা.)-কে মদের হুকুম জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াত নাজিল করেন: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) অর্থ: "তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, উভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও। তবে এগুলোর পাপ উপকারের চেয়ে অনেক বড়।" এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর অনেক সাহাবি মদ ছেড়ে

দেন, কারণ তারা বুঝতে পারেন যে আল্লাহ এটি পছন্দ করছেন না। তবে স্পষ্টভাবে হারাম না হওয়ায় অনেকে পান করতে থাকেন।

দ্বিতীয় পর্যায়: নামাজের সময় নিষেধাজ্ঞা একদা এক সাহাবি মদ পান করে নামাজে ইমামতি করতে গিয়ে সূরা কাফিরুন ভুল পড়েন। তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াত নাজিল করেন: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের ধারেকাছেও যেও না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারো যা তোমরা বলছো।" এই আয়াতের পর নামাজের সময়গুলোতে মদ পান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্য সময় পান করা বৈধ ছিল।

তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়: সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা মদের কারণে আনসার সাহাবিদের মধ্যে একবার বড় ধরনের হাতাহাতি ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। তখন হযরত ওমর (রা.) দোয়া করলেন: "হে আল্লাহ! মদ সম্পর্কে আমাদের একটি সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত ফয়সালা দিন।" এরপর সূরা আল-মায়েদার ৯০-৯১ নং আয়াত নাজিল হয়: **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)** অর্থ: "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও লটারির তীর হলো অপবিত্র এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ: তিনি বলেন, এই আয়াতে আল্লাহ মদকে 'রিজস' (অপবিত্র) বলেছেন এবং 'ফাজতানিবুহু' (বর্জন করো) শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বর্জন করা' শব্দটি 'হারাম' শব্দের চেয়েও বেশি কঠোর। কারণ এর অর্থ হলো—পান করা তো দূরের কথা, এর কাছেও যাওয়া যাবে না, তৈরি করা যাবে না, বিক্রি করা যাবে না, এমনকি মজলিসেও বসা যাবে না। রাসূল (সা.) মদের সাথে সম্পৃক্ত ১০ শ্রেণীর লোকের ওপর লানত করেছেন।

উপসংহার (خاتمة): মদ ও জুয়া সমাজের জন্য ক্যান্সারস্বরূপ। ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসির থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষের জাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্যই এগুলোকে হারাম করেছেন। কুরআনের এই বিধান সমাজকে কলুষমুক্ত ও পবিত্র রাখার এক অনন্য ব্যবস্থাপত্র।

প্রশ্ন ২৮ : সামুদ্রিক শিকারের বিধান, মৃত মাছ খাওয়ার হুকুম এবং ইহরাম অবস্থায় শিকারের পার্থক্য।

(- قوله تعالى : احل لكم صيد البحر -٢٨)

প্রশ্ন-২৮ (ক) : ফকিহগণের উক্তি ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর তাফসিরের আলোকে 'সাইদ আল-বahr' (সামুদ্রিক শিকার) এবং 'তা'আমাহু' (তার খাদ্য)-এর ব্যাখ্যা করো। (الف) بين المقصود بكل من صيد البحر و طعامه -فى ضوء اقوال الفقهاء وتفسير الجصاص

ভূমিকা (مقدمة): আল্লাহ তায়ালা মানুষের জীবিকার জন্য জল ও স্থল উভয় স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সূরা আল-মায়েদার ৯৬ নং আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের জন্য এবং বিশেষ করে হজ বা ওমরা পালনকারী (মুহরিম) ব্যক্তিদের জন্য সামুদ্রিক শিকারের বিধান বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাসসাস (রহ.) এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে সামুদ্রিক প্রাণীর হালাল-হারাম এবং মৃত প্রাণীর হুকুম নিয়ে বিস্তারিত ফিকহী আলোচনা করেছেন।

আয়াতের শাব্দিক বিশ্লেষণ: আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: **(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)** অর্থ: "তোমাদের জন্য সাগরের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য।"

১. 'সাইদ আল-বahr' (صَيْدُ الْبَحْرِ)-এর অর্থ:

- **তাফসির:** 'সাইদ' বা শিকার বলতে ওইসব প্রাণীকে বোঝায় যা সাধারণত বন্য এবং কৌশল করে ধরতে হয়। 'সাইদ আল-বahr' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমুদ্র, নদী, পুকুর বা যেকোনো জলাশয়ের প্রাণী।
- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর ব্যাখ্যা:** ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, সাইদ আল-বahr বলতে ওইসব প্রাণীকে বোঝায় যা জীবিত অবস্থায় পানি থেকে ধরা হয়। চাই তা মাছ হোক বা অন্য কোনো জলজ প্রাণী। তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর হুকুম (খাওয়ার বৈধতা) কেবল মাছের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২. 'তা'আমাহু' (طَعَامُهُ)-এর অর্থ: আয়াতে 'তার খাদ্য' বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীনদের মধ্যে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম জাসসাস (রহ.) সেগুলো উল্লেখ করেছেন:

- **হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.)-এর মত:** 'সাইদ' হলো যা তোমরা জীবিত ধরো, আর 'তা'আমাহু' হলো যা সমুদ্র মৃত অবস্থায় তীরে নিক্ষেপ করে বা পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে যা ধরা পড়ে।
- **অন্যান্য মত:** কেউ কেউ বলেন, 'তা'আমাহু' হলো লবণ দিয়ে শুকানো বা সংরক্ষিত মাছ।
- **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:** তিনি বলেন, 'তা'আমাহু' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমুদ্রের মৃত প্রাণী যা খাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা জীবিত ধরা এবং মৃত পাওয়া—উভয় প্রকার জলজ প্রাণীকে এই আয়াতের মাধ্যমে হালাল করেছেন। তবে এই 'মৃত' প্রাণীর সংজ্ঞায় হানাফিদের বিশেষ মত রয়েছে যা নিচে আলোচনা করা হবে।

প্রশ্ন-২৮ (খ) : সাগরের মৃত প্রাণী (Carrion) খাওয়ার শরিয়তি হুকুম কী? সাগরের প্রাণীর জন্য কি জবাই (Zakah) শর্ত? এ বিষয়ে ইমাম জাসসাস (রহ.) ও অন্যান্য ফকিহগণের মতভেদ ও দলিল বর্ণনা করো। (ب) ما الحكم الشرعي فى اكل الميتة من البحر؟ هل يشترط الذكاة فى حيوان البحر؟ بين راى الجصاص وادلة الفقهاء فى ذلك-

সাগরের প্রাণীর জবাই ও মৃত প্রাণী খাওয়ার বিধান: স্থলভাগের প্রাণীর মতো সাগরের প্রাণীকে শরিয়তসম্মত উপায়ে জবাই করা শর্ত কি না এবং সাগরের সব প্রাণী হালাল কি না—এ নিয়ে মাজহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (রহ.)-এর অভিমত: তাঁদের মতে, সমুদ্রের সব প্রাণী হালাল, চাই তা মাছ হোক বা অন্য কিছু (যেমন—হাঙর, অক্টোপাস, কচ্ছপ)। এবং এগুলো জীবিত ধরা হোক বা মৃত পাওয়া যাক—সব অবস্থায় হালাল। এদের জন্য জবাই করা শর্ত নয়।

- **দলিল:**

- **কুরআনের আয়াত: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)** - এখানে কোনো নির্দিষ্ট প্রাণীকে বাদ দেওয়া হয়নি। আয়াতটি আম (ব্যাপক)।
- **হাদিস:** রাসূলুল্লাহ (সা.) সমুদ্র সম্পর্কে বলেছেন: **(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)** অর্থ: "এর (সমুদ্রের) পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী হালাল।" (তিরমিজি)।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর অভিমত: হানাফি মাজহাব মতে, সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে **কেবল মাছ (Samak)** খাওয়া হালাল। মাছ ছাড়া অন্য কোনো জলজ প্রাণী (যেমন—কাঁকড়া, কচ্ছপ, ব্যাঙ, সামুদ্রিক সাপ, অক্টোপাস ইত্যাদি) খাওয়া জায়েজ নেই। এগুলো 'খাবায়িস' (নোংরা) বা ঘৃণিত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

- **মাছের বিধান:** মাছ খাওয়ার জন্য জবাই (Zakah) করা শর্ত নয়। জীবিত ধরা হোক বা মৃত অবস্থায় তীরে পাওয়া যাক—উভয়ই হালাল।
- **'তাফি' (السمك الطافي) বা ভাসমান মৃত মাছ:** যদি মাছ কোনো কারণ ছাড়াই মরে পানিতে ভেসে ওঠে (পেট উল্টে যায়), তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে তা খাওয়া মাকরুহ বা হারাম।
  - **ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর দলিল:** তিনি বলেন, হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: **(وَمَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ)** অর্থ: "সমুদ্র যা তীরে নিক্ষেপ করে বা পানি সরে গিয়ে যা পাওয়া যায়, তা খাও। কিন্তু যা মরে পানিতে ভেসে ওঠে (তাফি), তা খেয়ো না।" (সুনানে আবু দাউদ)।
  - **যুক্তি:** ভাসমান মাছ সাধারণত পচে যায় বা কোনো রোগের কারণে মারা যায়, তাই তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

জবাইয়ের শর্ত (Condition of Zakah): ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, মাছের কোনো প্রবাহিত রক্ত (Dam Masfuh) নেই। তাই এর জন্য জবাই শর্ত নয়। জবাইয়ের উদ্দেশ্য হলো দূষিত রক্ত বের করা। যেহেতু মাছে তা নেই,

তাই মাছ এমনিতেই পবিত্র। আল্লাহ তায়ালা মাছকে মুমিনদের জন্য বিশেষ 'নেয়ামত' হিসেবে জবাই ছাড়াই হালাল করেছেন। তবে মাছ ছাড়া অন্য জলজ প্রাণী হানাফি মতে মাকরুহ তাহরিমি বা হারাম, তাই সেগুলোর জবাইয়ের প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন-২৮ (গ) : ইহরামের বিধানের ক্ষেত্রে সামুদ্রিক শিকার ও স্থল শিকারের মধ্যে পার্থক্য কী? আল্লাহ কেন মুহরিমের জন্য সামুদ্রিক শিকার বৈধ করেছেন কিন্তু স্থল শিকার হারাম করেছেন? আয়াত ও যুক্তির আলোকে বর্ণনা করো। (ج) ما الفرق بين صيد البحر وصيد البر فى احكام الاحرام؟ اوضح لماذا اباح الله صيد البحر للمحرم وحرم عليه صيد البر مستدلا بالايات-

সামুদ্রিক ও স্থল শিকারের পার্থক্য (الفرق بين الصيدين): ইহরাম অবস্থায় (হজ বা ওমরার নিয়ত করার পর) একজন মুমিন বা মুহরিমের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। এর মধ্যে শিকার সংক্রান্ত বিধান অন্যতম। **১. স্থল শিকার (صَيْدُ الْبَرِّ):** মুহরিমের জন্য স্থলভাগের বন্য প্রাণী শিকার করা, শিকারিকে সাহায্য করা, বা শিকার করা প্রাণীর গোশত খাওয়া সম্পূর্ণ **হারাম**। এমনকি হারাম শরিফের সীমানার ভেতরে গাছপালা কাটাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন: **(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)** অর্থ: "আর তোমাদের ওপর স্থলের শিকার হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকো।" **২. সামুদ্রিক শিকার (صَيْدُ الْبَحْرِ):** মুহরিম অবস্থায় সমুদ্র বা নদী থেকে মাছ ধরা বা শিকার করা **হালাল**। আল্লাহ বলেন: **(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)**।

সামুদ্রিক শিকার বৈধ হওয়ার হেকমত (حكمة الإباحة): ইমাম জাসসাস (রহ.) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ আল্লাহ তায়ালার এই বিধানের পেছনে বেশ কিছু হেকমত ও যুক্তি উল্লেখ করেছেন:

১. জীবিকার প্রয়োজন ও কষ্টের লাঘব (التيسير ودفع الحرج): হজের সফর সাধারণত দীর্ঘ হয়। সমুদ্র পথে বা নদী পথে সফর করার সময় মুসাফিরদের তাজা খাবারের প্রয়োজন হয়। যদি সাগরের শিকার হারাম হতো, তবে মুসাফিররা চরম সংকটে পড়ত। স্থলভাগে মানুষ সাথে শুকনো খাবার রাখতে পারে বা গৃহপালিত পশু জবাই করতে পারে, কিন্তু জলপথে শিকারই প্রধান অবলম্বন। আল্লাহ বলেন: **(مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)** - "তোমাদের (মুকিমদের) এবং

মুসাফিরদের ভোগের জন্য।” ইমাম জাসসাস (রহ.) বলেন, এখানে ‘সাইয়ারা’ বা কাফেলার যাত্রীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে তাদের কষ্টের কথা বিবেচনা করেই এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. **শিকারের প্রকৃতি ও সহজলভ্যতা:** স্থলভাগের শিকার সাধারণত বিনোদন বা শৌখিনতার অংশ হিসেবে করা হয়, যা ইহরামের বিনয় ও গাম্ভীর্যের সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া স্থল শিকারের পেছনে ছুটলে মানুষ হজের মূল আমল থেকে গাফেল হতে পারে। পক্ষান্তরে, জলজ শিকার সাধারণত খাদ্যের প্রয়োজনে করা হয় এবং এর জন্য দীর্ঘ পথ দৌড়াতে হয় না।

৩. **প্রাণীর প্রকারভেদ:** সামুদ্রিক প্রাণীর (মাছের) মধ্যে রক্ত নেই এবং তা গৃহপালিত পশুর মতো লালন-পালন করা যায় না। এগুলো সরাসরি আল্লাহর দান। স্থলভাগের বন্য প্রাণী আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি যা হারামের এলাকায় নিরাপদ আশ্রয় পায়। ইহরাম অবস্থায় এই নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা।

৪. **পরীক্ষা (Imtihan):** আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদার ৯৪ নং আয়াতে বলেছেন: **(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ)** অর্থ: “আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবেন এমন শিকারের মাধ্যমে যা তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে আসবে।” স্থল শিকার হারাম করে আল্লাহ মুমিনদের তাকওয়া পরীক্ষা করেন। হাতের কাছে শিকার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তা না ধরা—এটাই হলো মুমিনের প্রকৃত আনুগত্য। সাগরের শিকার বৈধ রেখে আল্লাহ তাঁর দয়া প্রদর্শন করেছেন, আর স্থল শিকার হারাম করে তাঁর হুকুমের কঠোরতা বজায় রেখেছেন।

উপসংহার (خاتمة): ইমাম জাসসাস (রহ.)-এর বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সামুদ্রিক শিকারের বিধানটি আল্লাহর অসীম রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তিনি মানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষা—উভয়ের মধ্যে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। মুমিন বান্দার কাজ হলো আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশের হেকমত উপলব্ধি করে তা বিনম্র চিত্তে মেনে নেওয়া।